



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 4 chaâbane 1428 – 17 août 2007

150^{ème} année

N° 66

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Nomination d'un directeur 2788

Premier Ministre

Arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration 2788

Arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les diplômes nationaux requis pour les concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.... 2796

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2007-2030 du 8 août 2007, portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger dans le domaine de l'administration publique 2797

Nomination d'un chef de division..... 2797

Ministère des Finances

Décret n° 2007-2032 du 8 août 2007, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs..... 2797

Décret n° 2007-2033 du 8 août 2007, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre informatique du ministère des finances... 2797

Décret n° 2007-2034 du 8 août 2007, accordant à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements..... 2800

Décret n° 2007-2035 du 14 août 2007 , modifiant et complétant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.....	2801
Nomination d'un directeur	2802
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2007-2037 du 8 août 2007 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégations d'Ettahrir, El Medina, Bab Souika et Sidi El Bechir).....	2802
Décret n° 2007-2038 du 8 août 2007 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous (délégation d'El M'hamdia).....	2803
Décret n° 2007-2039 du 8 août 2007 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Menzel Chaker, Djebeniana, Bir Ali Ben Khalifa et Sfax Médina).	2805
Décret n° 2007-2040 du 8 août 2007 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kebili (délégations de Kebili Sud, Kebili Nord, El Faouar et Douz Sud).	2806
Décret n° 2007-2041 du 8 août 2007 , portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Beni Hassen, Bembla, Ksibet El Médiouni, Monastir, Jemmel, El Bkalta et Moknine).....	2807
Nomination d'un directeur général	2808
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination d'un professeur hospitalo-universitaire.....	2808
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable	
Nomination d'un chef de service	2808
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination de sous-directeurs.....	2808
Maintien en activité dans le secteur public.....	2809
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.....	2809
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général.....	2809
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.....	2809
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.....	2810
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.....	2810
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.....	2811
Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.....	2811

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.	2811
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Nomination d'un chef de laboratoire général.....	2812
Nomination d'un inspecteur général.....	2812
Ministère du Tourisme	
Décret n° 2007-2051 du 8 août 2007, fixant l'organigramme de l'office national du tourisme tunisien	2812
Ministère du Transport	
Nomination d'un chargé de mission	2812
Nomination d'un directeur général	2812
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un chef du centre de recherche et de documentation	2813
Ministère de la Santé Publique	
Nomination de sous-directeurs.....	2813
Nomination d'un chef de service	2813
Maintien en activité dans le section public	2813
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Cessation de fonction d'un chef de service	2813
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Nomination d'un secrétaire général d'université.....	2813
Maintien en activité dans le secteur public.....	2813
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	2814
Avis et Communications	
Banque Centrale de Tunisie	
Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2007-16	2815
Circulaire aux banques et aux intermédiaires agréés n° 2007-17	2818
Circulaire aux établissements de crédit n° 2007-18	2820
Circulaire aux intermédiaires agréés n° 2007-19	2861
Circulaire aux banques et aux intermédiaires agréés n° 2007-20	2868

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATION

Par décret n° 2007-2029 du 8 août 2007.

Monsieur Mondher Rezgui, conseiller de premier ordre de la chambre des députés, est chargé des fonctions de directeur du centre des recherches et des études parlementaires à la chambre des députés.

Dans cette situation, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur d'administration centrale.

PREMIER MINISTERE

Arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 et le décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, et notamment le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, tel qu'il a été modifié et complété par le décret du 2007-1938 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d'entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant les épreuves des concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier. - L'école nationale d'administration organise :

- un concours annuel sur épreuves pour l'entrée au cycle supérieur,

- un concours annuel sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie « A2 »,

- un concours annuel sur épreuves pour l'entrée au cycle de formation des agents de la sous-catégorie « A3 ».

Art. 2. - Le concours d'entrée au cycle supérieur de l'école nationale d'administration comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

Ces épreuves sont organisées comme suit :

I- Les épreuves écrites d'admissibilité :

1/ une épreuve de spécialité portant, au choix du candidat, sur un ou plusieurs sujets à caractère juridique ou économique et de gestion.

Le programme de l'épreuve de spécialité est fixé à l'annexe n° 1 du présent arrêté.

2/ une épreuve de culture générale sous forme d'une dissertation sur les questions politiques, économiques, sociales ou culturelles du monde contemporain,

3/ une épreuve de langue anglaise.

II- L'épreuve orale pour l'admission :

Cette épreuve consiste en un exposé suivi d'une discussion avec les membres du jury du concours sur un sujet à caractère général relatif à l'organisation politique de la Tunisie ou à la politique générale dans les domaines économique, social, culturel, administratif, ou touchant les questions relatives aux organisations et relations internationales.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I- Les épreuves écrites d'admissibilité		(8)
1- Epreuve de spécialité	3 heures	4
2- Epreuve de culture générale	3 heures	2
3- Epreuve de langue anglaise	2 heures	2
II- L'épreuve orale d'admission		(2)
- Epreuve orale		2
- Préparation	30 minutes	
- Exposé	10 minutes	
- Discussion	20 minutes	

Art. 3. - Le concours d'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie « A2 » comporte une épreuve d'admissibilité selon la technique des questions à choix multiples, une épreuve écrite et une épreuve orale pour l'admission.

Ces épreuves sont organisées comme suit :

I- L'épreuve d'admissibilité selon la technique des questions à choix multiples.

Cette épreuve porte sur la spécialité, au choix du candidat, sur un ou plusieurs sujets à caractère juridique ou économique et de gestion, elle comporte cinquante (50) questions. La réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes parmi les réponses proposées.

Le programme de l'épreuve de spécialité est fixé à l'annexe n° 2 du présent arrêté.

II- L'épreuve écrite et l'épreuve orale pour l'admission.

1/ L'épreuve écrite : cette épreuve porte sur la culture générale sous forme d'une dissertation sur les questions politiques, économiques, sociales ou culturelles du monde contemporain.

2/ L'épreuve orale : cette épreuve consiste en un exposé suivi d'une discussion avec les membres du jury du concours sur un sujet d'ordre général relatif à l'organisation politique de la Tunisie ou se rapportant à sa politique générale dans les domaines économique, social, culturel, administratif ou touchant les questions relatives aux organisations et relations internationales.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I- L'épreuve d'admissibilité - Epreuve de spécialité selon la technique des questions à choix multiples	1 heure	(1) 1
II -Les épreuves d'admission 1 - Epreuve écrite de culture générale	3 heures	(4) 2
2 - Epreuve orale		2
- Préparation	30 minutes	
- Exposé	10 minutes	
- Discussion	20 minutes	

Art. 4. - Le concours d'entrée au cycle de formation des agents de la sous-catégorie « A3 » comporte une épreuve d'admissibilité selon la technique des questions à choix multiples et une épreuve orale pour l'admission.

Ces épreuves sont organisées comme suit :

I- L'épreuve d'admissibilité selon la technique des questions à choix multiples.

Cette épreuve porte sur la culture générale touchant les questions politiques, économiques, sociales ou culturelles de la Tunisie, et du monde contemporain. Cette épreuve comporte cinquante (50) questions. La réponse à ces questions consiste à choisir une ou plusieurs des réponses exactes parmi les réponses proposées.

II- L'épreuve orale pour l'admission :

Cette épreuve consiste en un exposé suivi d'une discussion avec les membres du jury du concours sur un sujet à caractère général relatif aux domaines économique, social, culturel, ou administratif.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I- L'épreuve d'admissibilité - Epreuve de culture générale selon la technique des questions à choix multiples	1 heure	(1) 1
II- L'épreuve d'admission - Epreuve orale		(4) 4
- Préparation	30 minutes	
- Exposé	10 minutes	
- Discussion	20 minutes	

Art. 5. - Sont abrogées toutes les dispositions de l'arrêté de Premier ministre du 16 janvier 2004 susvisé.

Art. 6. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2007.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE 1
Epreuve de spécialité du concours d'entrée
au cycle supérieur

I . Economie et gestion *

Axe 1 : Données de base de l'économie tunisienne

- Population et population active (I)
- Structure et croissance du PIB (I)
- Les indices de prix (I)
- Agrégats de la comptabilité nationale (I)
- Budget de l'Etat (I)
- Ressources et emplois du système financier.

Axe 2 : L'entreprise

- Les diverses approches de l'entreprise (I)
- L'organisation de l'entreprise (I)
- Combinaisons productives et la fonction de production (I)
- Formation des prix et les différentes formes de concurrence (I)
- Choix d'investissement et de financement
- Les stratégies de l'entreprise.

Axe 3 : Les ménages

- Les revenus des ménages
- La consommation et l'épargne des ménages (I)
- La demande d'un bien (I)
- Le rôle des anticipations.

Axes 4 : Fluctuations et croissance

- Les cycles économiques
- La croissance équilibrée
- La croissance endogène
- Le développement durable. (I)

Axe 5 : Monnaie et financement

- Les fonctions de la monnaie (I)
- L'offre et la demande de monnaie (I)
- La masse monétaire (I)
- Les taux d'intérêt (I)
- Le système financier (institutions financières et marché des capitaux)

- Le financement de l'économie
- La balance des paiements et les mouvements de capitaux (I)
- La mondialisation (aspects financiers).

Axe 6 : Les échanges extérieurs

- Fondements de l'économie internationale (I)
- La balance des biens et des services (I)
- Les termes de l'échange (I)
- Les zones de libre échange
- La mondialisation (aspects économiques).

Axe 7 : Politique économique

- Les biens et services publics (I)
- Les effets externes (I)
- La politique budgétaire et fiscale (I)
- La politique monétaire
- Les politiques de l'emploi
- La politique industrielle
- La politique de la concurrence
- L'intégration économique.

Axe 8 : Statistiques (I)

- La probabilité conditionnelle et la règle de Bayes
- Les variables aléatoires : loi de probabilité d'une variable aléatoire
- Les moments d'une variable aléatoire : espérance mathématique, variance, écart-type
- Lois de variables discrètes : loi de Bernoulli, loi binomiale, loi de Poisson
- Lois de variables continues : loi normale, loi de Student-Fisher, loi χ^2 (chi-carré)
- Estimateur sans biais, convergent
- Méthode de maximum de vraisemblance
- Ajustement d'une distribution observée à une distribution théorique (test du χ^2)
- Analyse statistique de la liaison entre plusieurs variables (régression et corrélation).

*** L'indication (I) concerne les axes et les thèmes sur lesquels porte l'épreuve de spécialité destinée aux candidats titulaires du diplôme d'ingénieur ayant choisi l'option « économie et gestion ». Les candidats autres que les titulaires du diplôme d'ingénieur sont concernés par l'ensemble des axes et des thèmes de cette option.**

II . Droit *

Axe 1 : Droit constitutionnel et institutions politiques

- Les sources du droit constitutionnel (I)
- L'Etat (éléments constitutifs et formes) (I)
- Le principe de la séparation des pouvoirs (I)
- Les régimes politiques (I)
- Les partis politiques et les institutions de la société civile
- Les modes de scrutin
- Le contrôle de constitutionnalité
- Les droits fondamentaux et les libertés publiques (I)

Axe 2 : Droit administratif et institutions administratives

- Les sources du droit administratif (I)
- L'organisation administrative (l'administration centrale, l'administration déconcentrée, les collectivités locales) (I)
- Le service public (notion, catégorie, principes fondamentaux, modes de gestion)
- Les actes administratifs (l'acte administratif unilatéral, le contrat administratif)
- La police administrative

Axe 3 : Finances publiques

- Les principes généraux du budget de l'Etat (principes budgétaires, comptables et fiscaux) (I)
- Les lois de finances (I)
- L'élaboration et le vote du budget de l'Etat (I)
- L'exécution du budget de l'Etat
- Les fonds budgétaires
- Le contrôle des finances publiques (typologie, organes et modalités).

Axe 4 : Droit fiscal

- Les sources du droit fiscal (I)
- Les fonction de la fiscalité (I)
- La typologie des impôts (I)
- L'administration fiscale
- Le recouvrement des impôts

Axe 5 : Droit administratif des biens

- Les domaines public et privé des personnes publiques (notion, régimes juridiques de délimitation, d'incorporation, d'utilisation et de protection)
- L'expropriation (finalités et procédure)
- Le contentieux de l'expropriation
- Les travaux publics (notion, exécution, dommages)

Axe 6 : Contentieux administratif

- L'organisation de la justice administrative et la répartition du contentieux de l'administration
- Les sources du contentieux administratif
- Les différents recours et mesures d'urgence
- Les règles de procédure juridictionnelles (introduction et déroulement de l'instance, le prononcé de la décision).

Axe 7 : Relations internationales

- Les grands principes juridiques des relations internationales
- Les Etats (souveraineté, égalité, indépendance, compétences)
- Les organisations internationales (L'ONU et les institutions spécialisées, les organisations régionales et spéciales)
- Les traités internationaux, régionaux et bilatéraux
- Le contentieux international (juridictions internationales, modes de règlement des différends internationaux).

* L'indication (I) concerne les axes et les thèmes sur lesquels porte l'épreuve de spécialité destinée aux candidats titulaires du diplôme d'ingénieur ayant choisi l'option « droit ». **Les candidats autres que les titulaires du diplôme d'ingénieur sont concernés par l'ensemble des axes et des thèmes de cette option.**

ANNEXE 2

Epreuve de spécialité du concours d'entrée au cycle de formation des cadres moyens de la sous-catégorie A2

I . Economie et gestion

Axe 1 : Données de base de l'économie tunisienne

- Population et population active
- Structure et croissance du PIB
- Les indices de prix
- Agrégats de la comptabilité nationale
- Budget de l'Etat
- Ressources et emplois du système financier.

Axe 2 : L'entreprise

- Les diverses approches de l'entreprise
- L'organisation de l'entreprise
- Combinaisons productives et la fonction de production
- Formation des prix et les différentes formes de concurrence
- Choix d'investissement et de financement
- Les stratégies de l'entreprise.

Axes 3 : Croissance et développement

- La croissance équilibrée
- La croissance endogène
- Le développement durable.

Axe 4 : Monnaie et financement

- Les fonctions de la monnaie
- L'offre et la demande de monnaie
- La masse monétaire
- Le système financier (institutions financières et marché des capitaux)
- Le financement de l'économie
- La balance des paiements et les mouvements de capitaux.

Axe 5 : Les échanges extérieurs

- Fondements de l'économie internationale
- La balance des biens et des services
- Les termes de l'échange
- Les zones de libre échange.

Axe 6 : Politique économique

- Les biens et services publics
- Les effets externes
- La politique budgétaire et fiscale
- La politique monétaire.

II . Droit

Axe 1 : Droit constitutionnel et institutions politiques

- Les sources du droit constitutionnel
- L'Etat (éléments constitutifs et formes)
- Le principe de la séparation des pouvoirs
- Les régimes politiques
- Les partis politiques et les institutions de la société civile
- Le contrôle de constitutionnalité
- Les libertés publiques et les droits fondamentaux.

Axe 2 : Droit administratif et institutions administratives

- Les sources du droit administratif
- L'organisation administrative (l'administration centrale, l'administration déconcentrée, les collectivités locales)
- Le service public (notion, catégorie, principes fondamentaux, modes de gestion)
- Les actes administratifs (l'acte administratif unilatéral, le contrat administratif).

Axe 3 : Finances publiques

- Les principes généraux du budget de l'Etat (principes budgétaires, comptables et fiscaux)
- Les lois de finances
- L'élaboration et la vote du budget de l'Etat.

Axe 4 : Droit fiscal

- Les sources du droit fiscal (les conventions internationales, la constitution, la loi...)
- Les fonctions de la fiscalité
- La typologie des impôts.
- L'administration fiscale

Axe 5 : Droit administratif des biens

- Les domaines public et privé des personnes publiques (notion et consistance, régimes juridiques de délimitation, d'incorporation, d'utilisation et de protection)
- L'expropriation (finalités, acteurs, objet, procédure)
- Le contentieux de l'expropriation
- Travaux publics (notion, exécution, dommages).

Arrêté du Premier ministre du 7 août 2007, fixant les diplômes nationaux requis pour les concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l'école nationale d'administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004 et le décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires, artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales fondamentales et techniques,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en maîtrise spécialisée et en études doctorales,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 novembre 1995, fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise en droit, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 2 mai 1996,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 9 août 1996, fixant les modules d'enseignement et leur répartition, ainsi que le régime des examens applicables à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Tunis en vue de l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en sciences juridiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 31 juillet 1999, fixant le régime des études et des examens applicables dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à dispenser une formation conduisant à l'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise en économie et gestion.

Vu l'arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2004, fixant les diplômes requis pour les concours d'entrée aux cycles de formation à l'école nationale d'administration.

Arrête :

Article premier. - Les diplômes requis pour se présenter aux concours d'entrée au cycle supérieur à l'école nationale d'administration sont fixés comme suit :

- les diplômes nationaux de masters (non spécialisés) à caractère économique ou de gestion, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents,

- les diplômes des études approfondies dans les sciences à caractère économique ou de gestion, obtenus sous le régime des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales avant l'entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001 ou les diplômes équivalents,

- les diplômes nationaux de masters (non spécialisés) à caractère juridique ou politique, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents,

- les diplômes des études approfondies dans les sciences à caractère juridique ou politique, obtenus sous le régime des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales avant l'entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001 ou les diplômes équivalents,

- les diplômes nationaux d'ingénieurs, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents.

Art. 2 - Les diplômes requis pour se présenter aux concours d'entrée au cycle de formation de la sous-catégorie « A2 » à l'école nationale d'administration sont fixés comme suit:

- Les diplômes nationaux de maîtrise à caractère économique ou de gestion, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents,

- Les diplômes nationaux de maîtrise à caractère juridique ou politique, tels que définis par les textes en vigueur ou les diplômes équivalents.

Art. 3. - Les diplômes nationaux du premier cycle de l'enseignement supérieur, tels que définis par les textes en vigueur et quelle qu'en soit la spécialité ou les diplômes équivalents ouvrent droit à leurs titulaires à participer aux concours d'entrée au cycle de formation des agents de la sous-catégorie « A3 » à l'école nationale d'administration.

Art. 4. - Sont abrogées toutes les dispositions de l'arrêté du Premier ministre du 16 janvier 2000 susvisé.

Art. 5. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 août 2007.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2007-2030 du 8 août 2007, portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger dans le domaine de l'administration publique.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger dans le domaine de l'administration publique, conclu à Tunis le 27 avril 2007.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Niger dans le domaine de l'administration publique, conclu à Tunis le 27 avril 2007.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-2031 du 7 août 2007.

Monsieur Rachid Badreddine, inspecteur financier des affaires étrangères, est chargé des fonctions de chef de division de la messagerie électronique à la direction du courrier et des télécommunications au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2007-2032 du 8 août 2007, modifiant et complétant le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu le code d'incitation aux investissements, tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment ses articles 28, 44, 45 et 46, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-14 du 3 janvier 2007,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1^{er} 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-1398 du 11 juin 2007,

Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-1399 du 11 juin 2007,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, du ministre du développement et de la coopération internationale et du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajouté à l'article 10 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé, un dernier paragraphe libellé comme suit :

« Nonobstant les dispositions de l'article 13 du présent décret, les nouveaux promoteurs dans les activités agricoles et de pêche de la catégorie « A » appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas justifier de l'apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets, peuvent bénéficier d'une dotation remboursable représentant 30% de l'autofinancement requis sans intérêts pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce, et ce, sur la base d'une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales ».

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le ministre du développement et de la coopération internationale et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2033 du 8 août 2007, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein du centre informatique du ministère des finances.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981, portant loi de finances pour la gestion 1982 et notamment les articles 78 à 80 portant création du centre informatique du ministère du plan et des finances,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi des finances pour la gestion 2004 et notamment l'article 12 portant actualisation de l'appellation du centre informatique du ministère du plan et des finances comme suit : centre informatique du ministère des finances,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 82-799 du 17 mai 1982, relatif à l'organisation administrative et financière du centre informatique du ministère du plan et des finances,

Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 et le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et, notamment, le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en maîtrise spécialisée et en études doctorales,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2006-1207 du 24 avril 2006, portant approbation du statut particulier du personnel du centre informatique du ministère des finances,

Vu le décret n° 2007-1097 du 2 mai 2007, fixant l'organigramme du centre informatique du ministère des finances,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels au sein du centre informatique du ministère des finances sont fixés comme suit :

1- Les emplois fonctionnels structurels :

- chef de service adjoint ou chef de section,
- chef de service,
- sous-directeur
- directeur,
- chef de département.

2- Les emplois fonctionnels non structurels :

- chef de groupe,
- chef de projet adjoint,
- chef de projet,
- chef de projet principal,
- directeur de projet.

Art. 2. - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier, sont attribués par décision du directeur général du centre informatique du ministère des finances, et ce, après accord de l'autorité de tutelle.

Art. 3. - Les emplois fonctionnels cités à l'article premier, sont attribués dans les conditions suivantes :

1) l'emploi fonctionnel structurel, cité à l'article premier, doit être vacant et prévu par l'organigramme du centre informatique du ministère des finances.

2) le candidat à l'emploi fonctionnel structurel ou non structurel doit remplir les conditions minima fixées au tableau suivant :

Emploi fonctionnel	Conditions minima
Chef de groupe	Le candidat doit être titulaire d'un emploi classé dans la catégorie « maîtrise 1 » depuis au moins quatre (4) ans.
Chef de service adjoint ou Chef de projet adjoint ou Chef de section	Le candidat doit être soit : 1) Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté minimum de deux (2) ans au centre. 2) - Ou être titulaire d'un emploi d'analyste ou d'administrateur (ou équivalent) depuis au moins deux (2) ans. - Ou être titulaire d'un emploi de programmeur ou de technicien supérieur (ou équivalent) depuis au moins quatre (4) ans.

Emploi fonctionnel	Conditions minima
	En outre, le candidat doit être titulaire d'un diplôme universitaire du premier cycle ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi de programmeur ou de technicien supérieur (ou équivalent). Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum prévue, ci-dessus, sera augmentée de (2) ans.
Chef de service ou Chef de projet	Le candidat doit être soit : 1) Etre titulaire d'un mastère ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté minimum de trois (3) ans au centre.
	2) - Ou être titulaire d'un emploi d'ingénieur central ou d'analyste central (ou équivalent) depuis au moins trois (3) ans. - Ou être titulaire d'un emploi d'analyste ou d'administrateur (ou équivalent) depuis au moins cinq (5) ans. - Ou avoir exercé la fonction de chef de service adjoint ou chef de projet adjoint ou chef de section durant une période minimum de cinq (5) ans. En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi d'analyste ou d'administrateur (ou équivalent). Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum prévue, ci-dessus, sera augmentée de deux (2) ans pour les emplois classés dans la catégorie « cadres supérieurs » et de trois (3) ans pour les emplois classés dans la catégorie « cadres ».
Sous-directeur Ou Chef de projet principal	Le candidat doit être soit : 1) Etre titulaire d'un doctorat dans la spécialité concernée. 2) - Ou être titulaire d'un emploi d'ingénieur central ou d'analyste central ou d'administrateur central (ou équivalent) depuis au moins cinq (5) ans. - Ou avoir exercé la fonction de chef de service ou chef de projet durant une période minimum de cinq (5) ans. En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un mastère ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi d'ingénieur central ou d'analyste central ou d'administrateur central (ou équivalent).

Emploi fonctionnel	Conditions minima
	Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum prévue, ci-dessus, sera augmentée de deux (2) ans pour les emplois classés dans la catégorie « cadres supérieurs » et de trois (3) ans pour les emplois classés dans la catégorie « cadres ».
Directeur ou Directeur de projet	Le candidat doit être soit : 1) Etre titulaire d'un doctorat et avoir une expérience de deux (2) années au moins dans des établissements de renommée nationale ou internationale dans le domaine.
	2) - Ou être titulaire d'un emploi d'ingénieur en chef ou d'analyste en chef ou d'administrateur chef (ou équivalent) depuis au moins quatre (4) ans. - Ou avoir exercé la fonction de sous-directeur ou de chef de projet principal durant une période minimum de quatre (4) ans. En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un mastère ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi d'ingénieur central ou d'analyste central ou d'administrateur central (ou équivalent). Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum prévue, ci-dessus, sera augmentée de deux (2) ans pour les emplois classés dans la catégorie « cadres supérieurs » et de trois (3) ans pour les emplois classés dans la catégorie « cadres ».
Chef de département	Le candidat doit être soit : 1) Etre titulaire d'un doctorat et avoir une expérience de trois (3) ans au moins dans des établissements de renommée nationale ou internationale dans le domaine. 2) - Ou être titulaire d'un emploi d'ingénieur général ou d'analyste général ou d'administrateur général (ou équivalent) depuis au moins cinq (5) ans. - Ou avoir exercé la fonction de directeur ou de directeur de projet durant une période minimum de cinq (5) ans. En outre, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise ou d'un mastère ou d'un diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué ou avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par le centre pour la nomination à l'emploi d'ingénieur central ou d'analyste central ou d'administrateur central (ou équivalent).

Emploi fonctionnel	Conditions minima
	Dans le cas où cette condition fait défaut, l'ancienneté minimum prévue, ci-dessus, sera augmentée de deux (2) ans pour les emplois classés dans la catégorie « cadres supérieurs » et de trois (3) ans pour les emplois classés dans la catégorie « cadres ».

Art. 4. - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels désignés à l'article premier du présent décret bénéficient des indemnités et des avantages en vigueur au sein du centre informatique du ministère des finances et relatifs aux emplois fonctionnels qu'ils occupent.

Par décision du directeur général du centre, les agents chargés de l'emploi fonctionnel de chef de département bénéficient d'un quota de trois cents litres de carburant par mois avec maintien de l'indemnité kilométrique.

Art. 5. - Le retrait des emplois fonctionnels précités intervient par décision du directeur général du centre informatique du ministère des finances, sur la base d'un rapport écrit du chef hiérarchique concerné et les observations écrites présentées par l'agent concerné.

Art. 6. - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à ces emplois.

Toutefois l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré durant une année ou jusqu'à sa nomination à un autre emploi fonctionnel, à condition :

1- que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave admise et prouvée,

2- et que l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période minimum de deux (2) ans.

Art. 7. - L'intérim des emplois fonctionnels est attribué aux agents remplissant les conditions de nomination aux emplois fonctionnels prévues à l'article 3 du présent décret. Toutefois, la durée de l'ancienneté requise est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une année renouvelable une seule fois.

L'agent chargé de l'intérim d'un emploi fonctionnel bénéficie des indemnités et avantages y afférents.

L'octroi, le renouvellement et le retrait de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du directeur général du centre informatique du ministère des finances, et ce, après accord de l'autorité de tutelle.

Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 8. - La période exercée en qualité d'intérimaire n'est pas prise en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'attribution de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article 3 du présent décret.

Art 9. - Les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent leurs anciennetés dans les emplois fonctionnels qu'ils occupent.

Art. 10. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2034 du 8 août 2007, accordant à la société tunisienne de l'électricité et du gaz, les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitation aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 52, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, portant fixation des attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement du 26 septembre 2006,

Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société tunisienne de l'électricité et du gaz bénéficie de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des équipements figurant à la liste annexée au présent décret dont la valeur est estimée à 47.742.335 dinars et nécessaires à la réalisation du projet d'extension de la centrale éolienne du Sidi Daoud.

Art. 2. - La société tunisienne de l'électricité et du gaz s'engage par écrit à ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, ces équipements, et ce, pendant les cinq années qui suivent la date d'importation. Cet engagement est joint à la déclaration en douane de la mise à la consommation.

Art. 3. - La cession des équipements importés sous couvert du régime fiscal privilégié avant l'expiration du délai cité à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'acquittement des droits et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession.

Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

ANNEXE

LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES A L'EXTENSION DE LA CENTRALE EOLIENNE DE SIDI DAUD

DESIGNATION DES EQUIPEMENTS
Tours complètes (éléments tronconiques tubulaires homologués) Outillages spéciaux et de maintenance propres à l'aérogénérateur Multiplicateurs de vitesse complets Génératrices asynchrones complètes, avec baies de commande et de régulation propre à la génératrice Rotors (ensemble de 3 pâles + Moyeu) Transformateurs secs suspendus spéciaux propre à l'aérogénérateur 690V/30KV Câbles MT/ALU 120 mm2 (P.R.C.) réticulation sèche sous azote Câbles de mise à la terre sous PLOMB Câbles de fibre optique Pylônes galvanisées (en cornière pour lignes HT 90 KV) Câbles de garde galvanisé Câbles de mise à la terre Isolateurs en verre Isolateurs en céramique Cellules blindées complètes isolées dans la SF6 complète 33 KV Transformateurs 40 MVA Unité de traitement de l'information à commande numérique PC avec interfaces et logiciels spéciaux intégrés pour exploitation et gestion erreurs et alarmes machines Contrôleur automatique de régulation
Valeur Totale : 47 742 335 dinars

Décret n° 2007-2035 du 14 août 2007, modifiant et complétant le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, telle que modifiée par l'article 51 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et les articles 47 et 48 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour l'année 1989,

Vu le code d'incitation aux investissements, tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 47, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007,

Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1^{er}, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-1398 du 11 juin 2007,

Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-895 du 10 avril 2007,

Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-1100 du 7 mai 2007,

Vu le décret n° 99-483 du 1^{er} mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragements au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2005-1686 du 6 juin 2005,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, du ministre du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, du ministre du développement et de la coopération internationale, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajouté au décret n° 94-814 du 11 avril 1994 sus-visé, un article 4 ter libellé comme suit :

Article 4 ter. - Nonobstant les dispositions des articles 3,4 et 4 bis du présent décret, les promoteurs appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas justifier de l'apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets, bénéficient d'une dotation remboursable représentant 100% des fonds propres, tels que définis à l'article 7 du présent décret, et ce, sur la base d'une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales.

Art. 2. - Est abrogé l'article 5 du décret n° 94-814 du 11 avril 1994 sus-visé et remplacé par ce qui suit :

Article 5 (nouveau). - La dotation visée aux articles 3,4,4 bis et 4 ter ci-dessus est octroyée sans intérêts et est remboursable dans un délai maximum de 11 ans dont une période de grâce ne dépassant pas la période de remboursement des crédits d'investissement contractés auprès des banques pour la réalisation du projet.

Art. 3. - Est abrogé l'article 7 du décret n° 94-814 du 11 avril 1994 sus-visé et remplacé par ce qui suit :

Article 7 (nouveau). - Les avantages prévus par le présent décret sont octroyés aux projets de création et d'extension dont le schéma de financement comporte des fonds propres représentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prévue aux articles 3, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus.

Art. 4. - Le ministre des finances, le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes, le ministre du développement et de la coopération internationale, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-2036 du 7 août 2007.

Monsieur Kais Rziga, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé directeur de la synthèse et de l'analyse des dépenses de capital à la direction générale de la synthèse et analyse des dépenses et de la rémunération publique.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2007-2037 du 8 août 2007, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Tunis (délégations d'Ettahrir, El Medina, Bab Souika et Sidi El Bechir).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 1965-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1267 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans quelques délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu le décret n° 93-1068 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Tunis,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat au gouvernorat de Tunis en date des 23 novembre 2004 et 22 janvier 2007.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Tunis (délégations d'Ettahrir, El Medina, Bab Souika et Sidi El Bechir), indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur d'Ettahrir Délégation d'Ettahrir	528	29575
2	Ecole Dimasia	Secteur d'El Médina Délégation d'El Médina	410	17171
3	Sans nom	Secteur de Bab El Assal Délégation de Bab Souika	121	17550
4	Mosquée El Karma	Secteur de Bab Souika Délégation de Bab Souika	138	24560
5	Sans nom	Secteur de Sidi El Bechir Délégation de Sidi El Bechir	175	25434
6	Sans nom	Secteur d'El Halfaouine Délégation de Bab Souika	15	29927
7	Sans nom	Secteur d'Abou El Kacem Echabi Délégation de Sidi El Bechir	97	33244

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2038 du 8 août 2007, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Ben Arous (délégation d'El M'hamdia).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918 relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 1965-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières;

Vu le décret n° 91-1271 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 91-1496 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations dans le gouvernorat de Ben Arous,

Vu le décret n° 93-1070 du 3 mai 1993, relatif à l'étendue des opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat aux autres délégations du gouvernorat de Ben Arous,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat au gouvernorat de Ben Arous en date du 15 mars 2007.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Ben Arous (délégation d'El M'hamdia) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
i	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	350	26269
2	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	97	26268
3	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	225	26267
4	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	42	26265
5	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	46	26264
6	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	58	26263
7	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	298	26266
8	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	330	26262
9	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	161	25386
10	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	168	25387
11	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	196	25388
12	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	371	25389
13	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	152	25390
14	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	426	25391
15	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	192	25392
16	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	476	25393
17	Zaouiet Sidi Abdelkader	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	103	25394
18	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	148	25395
19	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	120	26261
20	Sans nom	Secteur d'El M'hamdia Délégation d'El M'hamdia	135	26260

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2039 du 8 août 2007, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Menzel Chaker, Djebeniana, Bir Ali Ben Khalifa et Sfax Médina).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax en date des 8 novembre 2006, 1^{er} mars, 15 février et 15 avril.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés; ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax (délégations de Menzel Chaker, Djebeniana, Bir Ali Ben Khalifa et Sfax Médina) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	487198	22721
2	Sans nom	Secteur d'El Abraj Délégation de Bir Ali Ben Khalifa	220258	23126
3	Sans nom	Secteur de Botria Délégation de Djebeniana	1654682	23274
4	Sans nom	Secteur d'El Médina Délégation de Sfax Médina	73	15473
5	Sans nom	Secteur d'El Médina Délégation de Sfax Médina	80	25474
6	Sans nom	Secteur d'El Médina Délégation de Sfax Médina	186	15476
7	Sans nom	Secteur d'El Médina Délégation de Sfax Médina	28	25477
8	Sans nom	Secteur d'Ellouza Délégation de Djebeniana	956422	28591
9	Sans nom	Secteur de Botria Délégation de Djebeniana	1169834	28592
10	Sans nom	Secteur de Botria Délégation de Djebeniana	952235	28593
11	Sans nom	Secteur d'El Ajengua Délégation de Djebeniana	1548677	28590

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
12	Sans nom	Secteur de Bojarboua Délégation de Menzel Chaker	39889	30465
13	Sans nom	Secteur de Boujarboua Délégation de Menzel Chaker	15263	30466
14	Sans nom	Secteur de Boujarboua Délégation de Menzel Chaker	60450	30472
15	Sans nom	Secteur de Boujarboua Délégation de Menzel Chaker	24109	30473
16	Sans nom	Secteur de Boujarboua Délégation de Menzeh Chaker	18330	30474
17	Sans nom	Secteur d'El Ajengua Délégation de Djebeniana	1253051	33855
18	Sans nom	Secteur de Boujarboua Délégation de Menzel Chaker	37076	38052

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2040 du 8 août 2007, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kebili (délégations de Kebili Sud, Kebili Nord, El Faouar et Douz Sud).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1^{er} (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 98-1697 du 31 août 1998, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kebili,

Vu le décret n° 99-92 du 11 janvier 1999, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Kebili,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kebili en date des 31 mai et 25 novembre 2006 et 1^{er} mars 2007.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kebili (délégations de Kebili Sud, Kebili Nord, El Faouar et Douz Sud) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Kebili Sud Délégation de Kebili Sud	260	33099
2	Sans nom	Secteur de Kebili Sud Délégation de Kebili Sud	430	37856

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m ²	N° T.P.D
3	Sans nom	Secteur de Limeguess Délégation de Kebili Nord	512	31672
4	Sans nom	Secteur d'Errabta Délégation de Kebili Nord	197	31673
5	Sans nom	Secteur de Jemna Nord Délégation de Kebili Sud	794	33100
6	Sans nom	Secteur de Ghrib Délégation d'El Faouar	421	31675
7	Sans nom	Secteur de Bazma Délégation de Kebili Sud	165728	30147
8	Sans nom	Secteur de Janaoura Délégation de Kebili Sud	540	37946
9	Sans nom	Secteur de Jemna Nord Délégation de Kebili Sud	20630	33102
10	Sans nom	Secteur de Ghliissia Délégation de Douz Sud	65011	30148
11	Sans nom	Secteur de Kebili Nord Délégation de Kebili Nord	43874	35038

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2007-2041 du 8 août 2007, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Beni Hassen, Bembla, Ksibet El Médiouni, Monastir, Jemmel, El Bkalta et Moknine).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et 5 à 12,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23),

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93 - 1832 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Monastir,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir en date des 28 et 29 juin, 16 et 25 octobre, 6 novembre, 4 et 18 décembre 2006 et 22 mars 2007.

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés; ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Beni Hassen, Bembla, Ksibet El Médiouni, Monastir, Jemmel, El Bkalta et Moknine) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci- après :

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m ²	N° T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Beni Hassen Délégation de Beni Hassen	12466	17229

N° d'ordre	Nom de l'Immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m²	N° T.P.D
2	Sans nom	Secteur de Bembla Délégation de Bembla	½ indivis soit 1103m² environ de la superficie totale délimitée qui est de 2207m²	15997
3	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	3435	16779
4	Sans nom	Secteur de Monastir Délégation de Monastir	628	18118
5	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	1/5 indivis soit 101m² environ de la superficie totale délimitée qui est de 480m²	24804
6	Sans nom	Secteur de Jemmel Nord Délégation de Jemmel	9042	32442
7	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	161	30905
8	Sans nom	Secteur d'El Bkalta Délégation d'El Bkalta	704	31557
9	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	126	33041
10	Sans nom	Secteur de Moknine Délégation de Moknine	1908	34715
11	Sans nom	Secteur de Moknine Délégation de Moknine	844	34713

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2007-2042 du 8 août 2007.

Monsieur Fakher Cherif, ingénieur en chef à la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur général de la coordination, de l'information et des relations publiques à la conservation de la propriété foncière.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

NOMINATION

Par décret n° 2007-2043 du 8 août 2007.

Monsieur Naceur Sliman, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est nommé dans le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, à compter du 18 décembre 2006 (discipline : sciences pathologie de la reproduction).

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

NOMINATION

Par décret n° 2007-2044 du 7 août 2007.

Monsieur Mondher Bel Hadj Mohamed, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service au secrétariat permanent de la commission départementale des marchés publics, relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'environnement et du développement durable.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CLASSE EXCEPTIONNELLE

Par décret n° 2007-2045 du 7 août 2007.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est attribuée à Madame Monia Soltani épouse Massoudi, administrateur, sous-directeur de la réglementation et de la gestion des carrières du personnel administratif à la direction des affaires administratives relevant de la direction générale des services communs au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

NOMINATION

Par décret n° 2007-2046 du 7 août 2007.

Monsieur Dougui Khediri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous- directeur du suivi des projets à la direction de la programmation et du suivi des projets relevant de la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-2047 du 8 août 2007.

Monsieur Hédi Blanco, administrateur général à l'agence de réhabilitation et de rénovation urbaine, est maintenu en activité dans le secteur public pour une nouvelle année, à compter du 1^{er} septembre 2007.

Par décret n° 2007-2048 du 8 août 2007.

Monsieur Tahar Rhaim, ingénieur général au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité dans le secteur public pour cinq mois, à compter du 1^{er} août 2007 jusqu'au 31 décembre 2007.

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 12 novembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 11 octobre 2007.

Tunis, le 7 août 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 28 novembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte général.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3 - La liste d'inscription des candidats sera close le 27 octobre 2007.

Tunis, le 7 août 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et

des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 31 juillet 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 20 novembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10).

Art. 3 - La liste d'inscription des candidats sera close le 20 octobre 2007.

Tunis, le 7 août 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier au corps des architectes de l'administration,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef du corps des architectes de l'administration.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 28 novembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 27 octobre 2007.

Tunis, le 7 août 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, portant statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement de territoire du 25 septembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 10 octobre 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 10 septembre 2007.

Tunis, le 7 août 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 4 septembre 2000, fixant des modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal, tel que complété par l'arrêté de la ministre de l'équipement de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 11 août 2006.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 11 novembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien principal.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9) postes.

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 11 octobre 2007.

Tunis, le 7 août 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, portant statut particulier du corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 20 octobre 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien du corps technique commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire le 25 novembre 2007 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 25 octobre 2007.

Tunis, le 7 août 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du 7 août 2007, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le 4 novembre 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à seize (16).

Art. 3. - La liste d'inscription des candidats sera close le 4 octobre 2007.

Tunis, le 7 août 2007.

La ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire

Samira Khayech Belhaj

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-2049 du 8 août 2007.

Monsieur Abdallah Sghaier, chef de laboratoire en chef, est nommé dans le grade de chef de laboratoire général au ministère du commerce et de l'artisanat.

Par décret n° 2007-2050 du 8 août 2007.

Monsieur Mohamed Néjib Sabri, inspecteur en chef des affaires économiques, est nommé dans le grade d'inspecteur général des affaires économiques au ministère du commerce et de l'artisanat.

MINISTERE DU TOURISME

Décret n° 2007-2051 du 8 août 2007, fixant l'organigramme de l'office national du tourisme tunisien.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 32 portant création de l'office national du tourisme et du thermalisme,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'office national du tourisme tunisien, tel que modifié et complété par le décret n° 83-930 du 13 octobre 1983 et le décret n° 86-89 du 8 janvier 1986,

Vu le décret n° 99-1921 du 30 août 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de l'office national du tourisme tunisien,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète:

Article premier. - L'organigramme de l'office national du tourisme tunisien est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de l'organigramme de l'office national du tourisme tunisien s'effectue sur la base de fiches de fonctions décrivant avec précision les attributions de chaque poste d'emploi.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à l'office national du tourisme tunisien.

Art. 3. - L'office national du tourisme tunisien est chargé d'établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant des attributions de chaque structure et les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 août 2007.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-2052 du 8 août 2007.

Monsieur Hamadi Ben Khélifa est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre du transport.

Par décret n° 2007-2053 du 8 août 2007.

Monsieur Hamadi Ben Khelia, est chargé des fonctions de directeur général de l'aviation civile au ministère du transport.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 2007-2054 du 7 août 2007.

Monsieur Mohamed Lamine Sdiri, professeur principal d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef du centre de recherche et de documentation à l'institut supérieur du sport et d'éducation physique du Kef au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

En application des dispositions de l'article 14 (nouveau) du décret n° 2000-1194 du 30 mai 2000, susvisé, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2007-2055 du 7 août 2007.

Monsieur Sadok Belhadj Khelifa, administrateur, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.

Par décret n° 2007-2056 du 7 août 2007.

Monsieur Habib Marouène, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur des services généraux à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital « Aziza Othmana » de Tunis.

Par décret n° 2007-2057 du 7 août 2007.

Monsieur Chokri Dahmouni, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur de la comptabilité à la direction des affaires financières et de la comptabilité à l'hôpital « Farhat Hached » de Sousse.

Par décret n° 2007-2058 du 7 août 2007.

Madame Najoua Zaag épouse Trabelsi, administrateur en chef de la santé publique, est chargée des fonctions de sous-directeur des services généraux et de la maintenance à la direction des services généraux et de la maintenance à l'hôpital « Abderrahmane Mami » de pneumo-phtisiologie de l'Ariana.

Par décret n° 2007-2059 du 7 août 2007.

Madame Afifa Turkia épouse Louati, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de chef de service des

affaires administratives et de la formation à la sous-direction des ressources humaines à la direction des ressources humaines à l'hôpital « Abderrahmane Mami » de pneumo-phtisiologie de l'Ariana.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-2060 du 8 août 2007.

Monsieur Mohamed Ali Memmi, inspecteur général de la santé publique et directeur général de l'unité des laboratoires de biologie médicale au ministère de la santé publique, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} octobre 2007.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

CESSATION DES FONCTIONS

Par décret n° 2007-2061 du 7 août 2007.

Monsieur Tarek Saouahi, administrateur du service social, est déchargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au centre d'encadrement et d'orientation sociales de Douar Hicher.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATION

Par décret n° 2007-2062 du 8 août 2007.

Monsieur Larbi Hanachi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général de l'université de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 16 (nouveau) du décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2007-2063 du 8 août 2007.

Le docteur Ahmed Rekik, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Hédi Chaker de Sfax, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} août 2007.

Par décret n° 2007-2064 du 8 août 2007.

Monsieur Abdelmajid Triki, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2007.

Par décret n° 2007-2065 du 8 août 2007.

Monsieur Mohamed Ali Drissa, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2007.

Par décret n° 2007-2066 du 8 août 2007.

Monsieur Houcine Chebli, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2007.

Par décret n° 2007-2067 du 8 août 2007.

Monsieur Salaheddine Gherissi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2007-2068 du 8 août 2007.

Monsieur Mustapha Belhareth, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2007.

Par décret n° 2007-2069 du 8 août 2007.

Monsieur Mohamed Barhoumi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2007.

Par décret n° 2007-2070 du 8 août 2007.

Monsieur Mohamed Naceur Elabaed, maître assistant de l'enseignement supérieur à l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2007.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 août 2007, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 12 décembre 2007 et jours suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante quatre (54) postes.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 12 novembre 2007.

Tunis, le 7 août 2007.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2007-16

O B J E T/ Circulaire n° 99-09 du 24 Mai 1999 relative à l'octroi par les Banques Intermédiaires Agréés résidentes de crédits à court terme en dinars au profit des entreprises non résidentes installées en Tunisie.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie :

Vu :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-26 du 15 Mai 2006 ;
- le code des changes promulgué par la loi n°76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents ;
- la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n°2006-19 du 02 mai 2006 ;
- le décret n°77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application de la loi n°76-18 du 21 Janvier 1976 sus-visée tel que modifié par les textes subséquents ;
- la circulaire aux banques n° 73-50 du 6 juin 1973 relative à la centralisation des risques, telle que modifiée par les textes subséquents ;

- la circulaire aux banques n° 87-47 du 23 décembre 1987 relative aux modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits, telle que modifiée par les textes subséquents ;
- la circulaire aux banques n° 91-22 du 17 décembre 1991 portant réglementation des conditions de banque, telle que modifiée par les textes subséquents ;
- la circulaire aux banques n° 91-24 du 17 décembre 1991 portant division, couverture des risques et suivi des engagements, telle que modifiée par les textes subséquents ;
- la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 99-09 du 24 mai 1999 relative à l'octroi par les Banques Intermédiaires Agréés résidentes de crédits à court terme en dinars au profit des entreprises non résidentes installées en Tunisie ;

Décide :

Article Premier : Les dispositions de l'article premier et de l'alinéa 1°) du deuxième paragraphe de l'article 3 de la circulaire aux Intermédiaires Agréés n° 99-09 du 24 mai 1999 sus-visée, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) : « Les Banques Intermédiaires Agréées résidentes sont autorisées à accorder, aux entreprises non résidentes installées en Tunisie, les crédits à court terme en dinars prévus par la circulaire n° 87-47 du 23 décembre 1987 sus-visée, pour le financement de l'achat sur le marché local de produits et de marchandises nécessaires à l'exploitation et pour la couverture de toute dépense de fonctionnement.

Ces crédits doivent couvrir uniquement les dépenses locales en dinar prévues au premier paragraphe du présent article et ne doivent donner lieu à aucun achat de devises. »

Article 3 :

Alinéa 1°) (nouveau) du 2^{ème} paragraphe : « Le règlement des dépenses locales en dinars prévues au premier paragraphe de l'article premier au profit d'entreprises ou de prestataires de services résidents. »

Article 2 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

Le Gouverneur

Taoufik BACCAR

CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2007- 17

OBJET : Mise en circulation de deux nouvelles pièces de monnaie tunisiennes.

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE,

Vu la loi n° 58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents ,

Vu le décret n° 2007-1261 du 21 mai 2007, portant approbation de la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie du 30 avril 2007 décidant l'émission de pièces de monnaie de un dinar, un demi dinar, cinquante millimes et vingt millimes ;

DECIDE :

Article 1 : La Banque Centrale de Tunisie mettra en circulation à compter du **18 juin 2007**, deux pièces de monnaie de 50 et 20 millimes. Ces deux pièces ont cours légal et pouvoir libératoire.

Article 2 : La pièce de 50 millimes présente les mêmes caractéristiques (alliage, poids, diamètre, bord, dessins et textes) que celles de la pièce de même dénomination actuellement en circulation, sauf en ce qui concerne le millésime qui est « **2007-1428** ».

La pièce de 20 millimes présente aussi les mêmes caractéristiques (diamètre, bord, dessins et textes) que celles de la pièce de même dénomination actuellement en circulation, sauf en ce qui concerne l'alliage, le poids qui est de 4,1 g et le millésime qui est « **2007-1428** ».

Ces nouvelles pièces circuleront concurremment avec les pièces actuellement en circulation.

Le Gouverneur
Taoufik BACCAR

**CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT
N° 2007-18 DU 5 JUILLET 2007**

OBJET : Application des dispositions du Code de Commerce relatives au chèque telles que modifiées par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie :

Vu les dispositions du Code de Commerce relatives au chèque, telles que modifiées par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2007-37 du 4 juin 2007,

Vu la circulaire aux banques n°2002-10 du 25 juin 2002 portant application des dispositions du Code de Commerce relatives au chèque telles que modifiées par les textes subséquents,

Et dans le cadre de la mise en place de la compensation électronique, la mise en exploitation de la nouvelle Centrale d'Informations et l'adoption du nouveau système d'échange de données entre la Banque Centrale de Tunisie et les établissements de crédit.

Décide :

**CHAPITRE PREMIER
DE LA PREVENTION DES
INCIDENTS DE PAYEMENT DE
CHEQUES**

**SECTION 1
DE LA DELIVRANCE DES
FORMULES DE CHEQUES**

La délivrance des formules de chèques revêt un intérêt capital dans la prévention des incidents de paiement de chèques. Cet intérêt l'est d'autant plus:

- que d'une part, hormis les chèques tirés sur des comptes en devises ou en dinars convertibles, la banque tirée est tenue en vertu de l'article 374 alinéa 4 du Code de Commerce, de payer, nonobstant l'absence ou l'insuffisance de la provision, tout chèque d'un montant inférieur ou égal à vingt dinars établi sur une formule délivrée par ses soins ; et

- que d'autre part, toute banque doit payer en vertu de l'article 412 bis du Code de Commerce, jusqu'à concurrence de 5.000 dinars, même en cas d'absence ou d'insuffisance de provision, le montant de tout chèque tiré sur elle au moyen de formules remises au tireur :

. soit lorsqu'elle ne s'est pas renseignée auprès de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du titulaire du compte avant la remise de formules de chèques pour la première fois,
. soit lorsque la remise de formules de chèques au tireur s'est effectuée en dépit d'une interdiction qui frappe

ce dernier et qui est connue de la banque.

Paragraphe 1er
Des renseignements relatifs à
l'identification du titulaire du
compte et de son mandataire

La banque doit au moment de l'ouverture d'un compte à un client, porter sur un registre spécial les renseignements nécessaires à son identification.

Ces renseignements sont :

A) Pour les personnes physiques et leurs mandataires :

- les nom, prénom, adresse et code postal ;
- les date et lieu de naissance et la profession ; et
- le numéro et les références de la Carte d'Identité Nationale pour les tunisiens, ou du passeport pour les étrangers non-résidents ou de la carte de séjour pour les étrangers résidents.

B) Pour les personnes morales :

- la dénomination sociale et l'adresse du siège social ;
- l'identifiant national de l'entreprise, le numéro d'immatriculation au registre de commerce (R.C.) et toutes autres indications utiles ; et
- les renseignements visés au A) ci-dessus, pour les personnes physiques habilitées à tirer les chèques sur le(s) compte(s) ouvert(s) au nom de la personne morale.

C) Pour les associations :

- le nom et le siège de l'association;
- le numéro du visa et toutes autres indications utiles ; et
- les renseignements visés au A) ci-dessus, pour les personnes physiques habilitées à tirer les chèques sur le(s) compte(s) ouvert(s) au nom de l'association.

La banque est invitée par ailleurs à actualiser les renseignements visés au paragraphe 1 susvisé et ce, pour l'ensemble de sa clientèle. Au cas où le titulaire du compte ne donne pas de suite à une demande écrite d'actualisation desdits renseignements, la banque doit suspendre l'octroi à son profit de formules de chèques en blanc.

Paragraphe 2
Des renseignements relatifs à la
situation du titulaire du compte et
de son mandataire

A) Avant la remise au titulaire du compte, de formules de chèques pour la première fois, la banque doit, en vertu de l'article 410 du Code de Commerce, consulter la Centrale des Chèques Impayés (CCI) de la Banque Centrale de Tunisie sur la situation du demandeur.

La consultation de la CCI s'opère :

1°) Par voie électronique pour les personnes titulaires de la carte d'identité nationale et ce, conformément aux règles d'exploitation de la CCI propres au système d'échanges de données de la Banque Centrale de Tunisie.

La banque doit dans ce cas conserver les références de la consultation électronique et peut le cas échéant, en obtenir attestation auprès de la Banque Centrale de Tunisie sur demande établie conformément au modèle joint en annexe 1.

2°) Par écrit pour les personnes non titulaires de la carte d'identité nationale.

La banque doit dans ce cas :

- établir la demande de consultation conformément au modèle joint aux annexes 2 et 2 bis.
- centraliser au niveau de son siège les demandes de consultation émanant de ses agences.
- déposer la demande au siège de la BCT contre décharge ; et
- prendre livraison de la réponse au siège de la BCT dans les trois jours ouvrables dans les banques à compter de la date de dépôt.

Dans tous les cas la banque doit conserver une copie de la pièce d'identité ou de l'extrait d'immatriculation au registre de commerce du titulaire du compte.

B) Les informations fournies par la CCI portent sur les éléments suivants:

- la situation de la personne concernée par la consultation (pas d'incidents de paiement enregistrés à son encontre , interdite ou non interdite).
- nombre des incidents de paiement non régularisés ; et

- nombre des incidents de paiement régularisés pour lesquels la date d'établissement des certificats de non-paiement remonte à 3 ans au plus au premier janvier de l'année en cours.

SECTION 2

DES INTERDICTIONS DE DETENTION ET D'UTILISATION DES FORMULES DE CHEQUES

La bonne exécution des interdictions de détention et d'utilisation de formules de chèques autres que celles réservées pour un retrait immédiat ou pour un retrait à provision certifiée requiert au préalable la consignation sur un registre spécial du numéro de série des formules de chèques en blanc et de leur date de remise au titulaire du compte et l'actualisation de la liste des interdits.

Sous peine des sanctions prévues à l'article 412 bis du Code de Commerce, les banques sont invitées à veiller scrupuleusement au respect tant des interdictions légales provisoires que des interdictions judiciaires d'utilisation des formules de chèques.

Paragraphe 1er

Des interdictions légales provisaires de détention et d'utilisation de chèques

L'article 410 ter du Code de Commerce dispose que tout tireur d'un chèque sans provision est légalement interdit de détenir et d'utiliser toutes les formules de chèques en sa possession ou en

possession de ses mandataires, autres que celles réservées à un retrait immédiat ou à un retrait à provision certifiée délivrées par les banques, et est tenu de les restituer aux établissements bancaires concernés.

A cet effet :

A) La banque tirée doit :

- s'abstenir de délivrer audit tireur de nouvelles formules de chèques en blanc ; et
- le sommer dans l'avis de non-paiement de s'abstenir d'utiliser toutes les formules de chèques en blanc en sa possession ou en possession de ses mandataires autres que celles réservées à un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée délivrées par la banque tirée ou toute autre banque, et de les restituer aux banques concernées.

B) Toute autre banque auprès de laquelle le tireur du chèque sans provision est titulaire d'un compte doit, dès la réception de l'interdiction qui lui est notifiée par la Banque Centrale de Tunisie, s'interdire de lui délivrer des formules de chèques en blanc.

Paragraphe 2
De la gestion et de la
communication par la Banque
Centrale de Tunisie des
interdictions légales provisoires
et judiciaires

"La Banque Centrale de Tunisie assure, au niveau de la Centrale des Chèques Impayés, la gestion des données relatives aux interdictions

légales provisoires et aux interdictions judiciaires de détention et d'utilisation de formules de chèques ainsi que celles relatives aux levées d'interdiction.

En conséquence, les banques doivent continuer à s'abstenir de délivrer des formules de chèques en blanc jusqu'à levée des interdictions, dûment notifiée par la Banque Centrale de Tunisie. La liste des interdits de chéquiers est actualisée par voie électronique.

A cet effet, la Banque Centrale de Tunisie met à la disposition des banques dans leurs boîtes aux lettres électroniques du serveur de son système de communication, en fonction des informations reçues par la Centrale des Chèques Impayés, les instructions portant la liste des personnes nouvellement interdites de chéquiers et la liste relative aux levées d'interdictions.

Les banques sont tenues de consulter quotidiennement leurs boîtes aux lettres et de s'abstenir de délivrer des formules de chèques en blanc jusqu'à levée des interdictions.

Il est à signaler que la Banque Centrale de Tunisie ne tient compte que des incidents de paiement de chèques dénoncés conformément aux conditions légales et réglementaires en vigueur. Les banques sont civilement responsables des incidents de paiement rejetés automatiquement pour non conformité aux prescriptions techniques prévues au guide d'utilisation du système

d'échanges de données et de la Centrale d'Informations.

Paragraphe 3

De la violation des interdictions légales provisoires et des interdictions judiciaires

Les interdictions de détenir des formules de chèques qu'elles soient légales ou judiciaires s'analysent non pas comme une incapacité, mais comme une déchéance. Il en résulte que tout chèque émis par un interdit de chéquier, doit être payé par la banque tirée si la situation du compte permet le paiement.

Mais que le chèque ait été ou non payé, la violation de l'interdiction de détenir des formules de chèques constitue, pour le tireur comme pour le mandataire qui émet un chèque en dépit de la connaissance qu'il a de l'interdiction qui frappe son mandant, une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 dinars. Partant, la banque tirée doit, sans délai, informer la Banque Centrale de Tunisie de tout chèque payable sur ses caisses émis soit directement par le tireur au mépris d'une interdiction d'utiliser des formules de chèques, soit par un mandataire agissant au nom et pour le compte de son mandant, interdit de chéquier.

SECTION 3

DE LA RECUPERATION DES FORMULES DE CHEQUES EN CAS DE CLOTURE DE COMPTES BANCAIRES

Le dernier alinéa de l'article 674 et le dernier alinéa de l'article 732 du Code de Commerce mettent à la charge des banques l'obligation de sommer, par tout moyen laissant une trace écrite, les titulaires des comptes clôturés de restituer les formules de chèques en leur possession ou en possession de leurs mandataires, et ce dans un délai maximum de 15 jours à partir de la date de la clôture.

L'inobservation de ces obligations est sanctionnée pénalement en vertu de l'article 412 (quatrième tiret) du code de commerce qui prévoit que la banque qui s'abstient de sommer le titulaire du compte clôturé de restituer toutes les formules de chèques en sa possession ou en possession de ses mandataires est punie d'une amende de 500 dinars à 5000 dinars.

CHAPITRE 2

DE LA CONSTATATION DES INCIDENTS DE PAYEMENT DE CHEQUES

La procédure de constatation des incidents de paiement de chèques diffère selon que le rejet du chèque est motivé par l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision résultant d'un motif autre que l'opposition du tireur ou par l'indisponibilité de la provision résultant d'une opposition de ce dernier.

Il est rappelé qu'en cas d'existence de la provision, la banque tirée est tenue

au paiement du chèque quand bien même il aurait été présenté après l'expiration du délai de présentation ou aurait porté une date postérieure à celle de sa présentation.

SECTION 1
DE LA CONSTATATION DES
INCIDENTS DE PAYEMENT DE
CHEQUES POUR ABSENCE,
INSUFFISANCE OU
INDISPONIBILITE DE LA
PROVISION RESULTANT D'UN
MOTIF AUTRE QUE L'OPPOSITION
DU TIREUR

Il résulte de l'article 410 ter du Code de Commerce que la banque tirée ne doit pas inviter le tireur à provisionner son compte, établir le cas échéant le certificat de non-paiement ni lui adresser l'avis de non-paiement que dans la mesure où l'impossibilité de payer le chèque est liée à la provision, c'est-à-dire dans les cas suivants :

- absence de provision ;
- insuffisance de provision ; ou
- indisponibilité de provision résultant d'un motif autre que l'opposition du tireur (ex : saisie-arrêt, etc....).

En cas de rejet du chèque pour un autre motif, (signature non conforme, absence de date ou d'indication du lieu d'émission, endossement manuscrit irrégulier, etc...) la banque tirée ne doit observer les obligations sus-visées que lorsqu'en plus de ces irrégularités, il y a absence, insuffisance ou indisponibilité de la provision résultant d'un motif autre que l'opposition du tireur.

Tout rejet pour un motif non lié à la provision doit être effectué par simple "papillon" comportant les renseignements nécessaires à l'identification du tireur et du titulaire du compte et notamment l'adresse et les références de la Carte d'Identité Nationale, du passeport ou de la carte de séjour.

Pour les chèques présentés dans le cadre du système de compensation électronique, le "papillon" est établi et adressé à la banque présentatrice dans la forme de l'enregistrement informatique prévu à cet effet dans le cadre dudit système et ce, le jour ouvré dans les banques suivant la date de prise en charge par le système de compensation électronique de l'enregistrement du chèque présenté au paiement et ce, quel que soit le lieu de son paiement.

Dès réception de l'enregistrement informatique la banque présentatrice:

- procède à l'édition du papillon à partir de son système d'information conformément aux informations reçues ;
- constate le rejet en mentionnant sur le verso du chèque en sa possession le motif et la date du rejet ; et
- adresse au porteur le papillon comportant le cachet et la signature autorisée de la banque présentatrice ainsi que la mention "pour le compte de la banque tirée" ; accompagné de l'original du chèque et ce, le lendemain ouvré dans les banques suivant la date de prise en charge par le système de compensation électronique de l'enregistrement

informatique relatif au rejet du chèque.

Toutefois, la banque présentatrice ne doit pas adresser au porteur le "papillon" si le rejet est motivé uniquement par un vice de forme technique imputable à la procédure de compensation électronique.

Il va sans dire toutefois, qu'ayant eu connaissance du transfert de la provision au profit du porteur, la banque tirée doit en bloquer le montant et l'affecter au paiement du chèque.

SOUS-SECTION 1 DE L'INVITATION DU TIREUR A PROVISIONNER SON COMPTE OU A RENDRE LA PROVISION DISPONIBLE

Il résulte de l'article 410 ter du Code de Commerce que la banque tirée qui refuse le paiement d'un chèque en tout ou en partie pour absence, insuffisance ou indisponibilité de la provision doit :

- porter immédiatement au verso du chèque la date de sa présentation;
- payer au porteur du chèque la provision partielle existante ou la réserver à son profit ;
- inviter le jour même le tireur du chèque par télégramme, télécopie, télex ou tout autre moyen de communication assimilé laissant une trace écrite, à provisionner son compte ou à rendre la provision disponible dans les trois jours ouvrables dans les banques à compter de la date du refus de paiement.

L'invitation du tireur est faite sous forme de préavis de rejet de chèque à établir conformément au modèle joint en l'annexe 3 ; et

- garder une preuve matérielle de l'invitation faite au tireur.

Ces obligations doivent être observées par la banque tirée que le chèque ait été présenté directement à ses guichets ou dans le cadre du système de compensation électronique.

Pour ce qui concerne le chèque présenté directement à ses guichets, la banque tirée doit en plus :

- * demander l'adresse du porteur en vue de l'informer éventuellement que la provision a été reconstituée ou rendue disponible par le tireur et à défaut de lui notifier le certificat de non-paiement ; et
- * adresser le préavis de rejet du chèque au tireur, même si le porteur refuse de confier le chèque à la banque contre décharge.

Pour ce qui concerne les chèques présentés au paiement dans le cadre du système de compensation électronique, la banque tirée doit adresser via ledit système à la banque présentatrice l'enregistrement informatique relatif au préavis de rejet de chèque adressé au tireur établi conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet. Cet enregistrement informatique est adressé le jour ouvré qui suit la date de la prise en charge par le système de compensation électronique de

l'enregistrement informatique relatif à la présentation du chèque au paiement, et ce, quelque soit le lieu de son paiement.

Si le tireur répond au préavis, la banque tirée doit bloquer la provision reconstituée ou rendue disponible par le tireur et la réserver au profit du porteur.

Si par contre le tireur ne répond pas au préavis, la banque tirée doit établir un certificat de non-paiement et adresser au tireur un avis de non-paiement.

SOUS-SECTION 2 DU CERTIFICAT DE NON- PAYEMENT

Paragraphe 1er Du délai de confection du certificat de non-paiement

Le certificat de non-paiement est établi par la banque tirée au cours du premier jour ouvrable dans les banques suivant l'expiration du délai de trois jours ouvrables dans les banques imparti au tireur pour répondre à l'invitation de provisionner son compte ou de rendre la provision disponible.

Paragraphe 2 Du contenu du certificat de non- paiement

Le certificat de non-paiement est établi conformément au modèle joint en l'annexe 4 et comporte tous les renseignements y figurant.

Paragraphe 3 Des destinataires du certificat de non-paiement

Le certificat de non-paiement est établi par la banque tirée en cinq exemplaires.

Un exemplaire est conservé par la banque tirée pour ses propres besoins.

Deux exemplaires sont conservés à la disposition respectivement du Ministère Public et de la Banque Centrale de Tunisie.

L'exemplaire destiné à la BCT dûment complété par les informations relatives à la notification de l'avis de non paiement et le sort réservé au chèque rejeté est établi conformément au dessin d'enregistrement réservé à cet effet dans le cadre du système d'échange de données et adressé à la CCI dans le délai et la forme prévus par la section 1 du chapitre 4 ci-après.

Un exemplaire est adressé au cours des trois jours ouvrables suivant la date de son établissement :

a) soit au(x) titulaire(s) du compte, personne(s) physique(s) ou morale(s), lorsque le chèque est tiré par un mandataire ;

b) soit au(x) titulaire(s) du compte, non signataire(s), lorsque

le chèque est tiré sur un compte collectif mouvementé séparément.

Un exemplaire accompagné de l'original du chèque est adressé directement au porteur au cours du même délai de trois jours à l'adresse déclarée à la banque tirée lors de la présentation du chèque à ses guichets.

Lorsque le chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation électronique, la banque tirée adresse, via ledit système, à la banque présentatrice le cinquième jour ouvré qui suit la date de la prise en charge par le système de compensation électronique de l'enregistrement du chèque présenté au paiement, l'enregistrement informatique relatif au certificat de non paiement destinée au porteur établi conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet et ce, quelque soit le lieu de paiement du chèque.

La banque présentatrice procède, dès la réception de l'enregistrement informatique, à l'édition de la copie du certificat de non paiement destinée au porteur à partir de son système d'information conformément aux informations reçues et le remet au porteur, accompagnée de l'original du chèque en sa possession précisant le motif du rejet, le jour ouvré dans les banques qui suit la date de prise en charge par le système de compensation électronique de l'enregistrement informatique relatif au rejet du chèque par la banque tirée.

La copie du certificat de non paiement doit obligatoirement porter le cachet et la signature autorisée de la banque présentatrice ainsi que la mention "pour le compte de l'institution tirée".

SOUS-SECTION 3 DE L'AVIS DE NON-PAYEMENT

Paragraphe 1er Du délai de confection et de notification de l'avis de non- paiement

Dans le même délai de trois jours imparti pour l'établissement et la notification du certificat de non-paiement au porteur, la banque tirée doit établir et adresser au tireur un avis de non-paiement par exploit d'huissier-notaire selon modèle joint en l'annexe 5.

Sous peine des sanctions prévues à l'article 403 du Code de Commerce, l'huissier-notaire doit dans les quatre jours calendaires à compter de la date à laquelle il l'a reçu, notifier l'avis de non-paiement au tireur soit en le remettant à la personne même du tireur soit en le déposant à son adresse déclarée à la banque tirée et sans autres formalités s'il n'y a pas été trouvé.

Si l'adresse du tireur déclarée à la banque tirée est située à l'étranger, l'huissier-notaire doit notifier l'avis de non-paiement par lettre recommandée.

La banque tirée doit établir et notifier autant d'avis de non-paiement portant la même date et le

même numéro du certificat de non-paiement que de signataires du chèque.

Considérant la gravité des peines qui sanctionnent le non respect, tant par l'huissier-notaire que par les banques, des délais susvisés, les banques se doivent de se ménager une preuve certaine de la date de remise à l'huissier-notaire de l'avis de non-paiement.

Paragraphe 2

Du contenu de l'avis de non-paiement

L'avis de non-paiement doit comporter :

- la transcription littérale du certificat de non-paiement ;
- l'injonction au tireur, sous peine de poursuites judiciaires, de payer le chèque au porteur, de provisionner son compte ou encore de rendre la provision disponible et de payer les frais de notification et ce, au cours des quatre jours ouvrables dans les banques à compter de la date de notification de l'avis de non-paiement si l'adresse du tireur déclarée à la banque tirée est située en Tunisie et dans les dix jours ouvrables dans les banques à compter de la date d'expédition de l'avis de non-paiement par lettre recommandée si l'adresse du tireur déclarée à la banque tirée est située à l'étranger ;
- l'injonction au tireur de s'abstenir d'utiliser toutes les formules de chèques en sa possession ou en possession de ses mandataires autres

que celles utilisées pour un retrait direct ou pour un retrait à provision certifiée et qui lui ont été délivrées par la banque tirée ou par tout autre établissement bancaire.

- l'injonction au tireur de restituer à la banque tirée ainsi qu'à toute autre banque dont il est client, toutes les formules de chèques restant en sa possession ou en possession de ses mandataires sous peine d'une sanction d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 500 dinars sauf en cas de vol du chèque ou de sa perte; et

- l'information du tireur que s'il ne régularise pas sa situation, une deuxième faculté de régularisation lui est offerte et dans un délai maximum de trois mois calendaires à compter de l'expiration des délais légaux de régularisation visés ci-dessus, moyennant le paiement :

- * du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision et d'un intérêt de retard au profit du bénéficiaire calculé au taux de 10 % l'an du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision pour la période allant de la date du certificat de non-paiement jusqu'à la date de paiement du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision; et

- * d'une amende au profit du Trésor égale à 10 % du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision ; et

- * des frais de signification avancés par la banque tirée.

-l'information du tireur qu'une troisième faculté de régularisation lui est offerte après l'expiration du délai de trois mois et avant le prononcé d'un jugement rendu en dernier ressort et ce, par le paiement :

- * du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision et d'un intérêt de retard au profit du bénéficiaire calculé au taux de 10% l'an pour la période allant de la date du certificat de non paiement jusqu'à la date du paiement du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision,

- * d'une amende au profit du Trésor égale à 20% du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision ; et

- * des frais de signification avancés par la banque tirée.

SECTION 2 DE LA CONSTATATION DU REJET DU CHEQUE POUR INDISPONIBILITE DE LA PROVISION RESULTANT D'UNE OPPOSITION DU TIREUR

Conformément aux dispositions de l'article 410 ter bis du Code de Commerce, la banque tirée doit, en cas de refus de paiement d'un chèque pour opposition du tireur, conserver l'original du chèque, établir un certificat de non-paiement conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 410 ter du Code de Commerce et en adresser au cours des trois jours ouvrables dans les banques qui suivent, un exemplaire,

respectivement , au porteur à son adresse déclarée à la banque et au tireur. La banque tirée doit en outre adresser dans le même délai au procureur de la république compétent, un exemplaire dudit certificat de non-paiement accompagné de l'original du chèque objet de l'opposition.

Un exemplaire, établi conformément au dessin d'enregistrement réservé à cette fin au système d'échanges de données est adressé à la BCT dans le même délai et dans la forme prévus à la section 1 du chapitre 4 ci-après.

En application des dispositions de l'alinéa 1^{er} de l'article 374 du Code de Commerce, il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du porteur ; L'opposition doit ,en vertu du deuxième alinéa du même article, être faite par écrit ou par tout autre moyen laissant une trace écrite adressé à la banque tirée.

L'énumération étant limitative, les banques doivent afin de réduire le nombre d'oppositions abusives, sensibiliser leur clientèle sur les sanctions pénales réprimant l'opposition effectuée dans le but d'empêcher le paiement du chèque en dehors des cas susvisés, en en faisant état par exemple dans la convention d'ouverture du compte ou dans le formulaire établi éventuellement par la banque pour les oppositions.

Il résulte de ce qui précède qu'en cas de refus de paiement du chèque pour opposition du tireur quel qu'en soit le motif, la banque tirée doit établir, le jour même, un certificat de non-paiement pour opposition du tireur, en cinq exemplaires, conformément au modèle joint en l'annexe 4 et ce, même si le montant du chèque est inférieur ou égal à vingt dinars.

Un exemplaire dudit certificat est adressé par la banque tirée au Ministère Public et au tireur dans les trois jours ouvrés suivants dans les banques.

Lorsque le chèque objet de l'opposition est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation électronique, la banque tirée adresse, via ledit système, à la banque présentatrice l'enregistrement informatique relatif au certificat de non paiement pour opposition établi conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet et ce, au cours du jour ouvré dans les banques qui suit la date de prise en charge par le système de compensation électronique de l'enregistrement informatique relatif à la présentation du chèque au paiement et ce, quelque soit le lieu du paiement du chèque.

La banque présentatrice procède, dès réception de l'enregistrement informatique, à l'édition de la copie du CNP destinée au porteur à partir de son système d'information conformément aux informations reçues et la remet au porteur le jour ouvré dans les banques qui suit la

date de prise en charge par le système de compensation électronique de l'enregistrement informatique relatif au rejet du chèque par la banque tirée. Elle doit aussi conserver l'original du chèque et l'adresser dans le même délai à la banque tirée en vue de sa transmission au Procureur de la République compétent conformément aux dispositions de l'article 410 ter bis du Code de Commerce.

Le certificat de non paiement doit obligatoirement porter le cachet et la signature autorisée de la banque présentatrice ainsi que la mention "pour le compte de la banque tirée".

La banque présentatrice doit également conserver une copie du chèque portant la mention "rejeté pour opposition du tireur".

Un exemplaire est conservé par la banque tirée.

Toutefois, la banque tirée n'est pas tenue, lors du rejet du chèque, de bloquer la provision, ni d'inviter le tireur à provisionner son compte, ni d'établir et lui signifier par huissier-notaire l'avis de non-paiement.

En conséquence, si le tireur n'est pas dans ce cas légalement interdit de détenir et d'utiliser des formules de chèques jusqu'à ce que le Procureur de la République ou le tribunal compétent se prononce sur le bien-fondé de l'opposition, il perd en revanche la faculté de régulariser sa situation.

CHAPITRE 3

DE LA REGULARISATION DES INCIDENTS DE PAYEMENT DE CHEQUES

Les articles 410 ter et 410 sextiés du Code de Commerce prévoient respectivement que :

- si le tireur d'un chèque sans provision ne régularise pas sa situation, l'interdiction de disposer et d'utiliser de formules de chèques se poursuit jusqu'à la régularisation conformément aux dispositions des articles 412 ter et 412 quater ou la purge de la peine ,ou le prononcé d'une peine avec sursis ,ou le paiement de l'amende ,sauf décision contraire du Tribunal,ou la prescription de la peine ou son amnistie, ou si les poursuites ont été arrêtées suite à une décision de classement; et

-la régularisation emporte extinction de l'action publique.

Pour pouvoir arrêter les poursuites pénales et par voie de conséquence recouvrer la possibilité de disposer de formules de chèques et leur utilisation, le tireur doit régulariser sa situation sous certaines conditions. Ces conditions diffèrent selon que la régularisation ait lieu dans le premier ou dans le second délai légal de régularisation ou au cours des poursuites et avant le prononcé d'un jugement rendu en dernier ressort.

Il est toutefois rappelé que pour ce qui concerne les incidents de paiement de chèques tirés sur des comptes en devises ou en dinars convertibles, la régularisation doit avoir lieu auprès de la banque tirée :

- dans la monnaie du compte, si le chèque est libellé en devises ; ou

- par le produit en dinars de la cession réglementaire des devises, si le chèque est émis sur un compte en dinars convertibles.

SECTION 1

DE LA REGULARISATION DANS LE PREMIER DELAI LEGAL

Pour recouvrer la possibilité de disposer de formules de chèques et la faculté de leur utilisation , le tireur doit payer le montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision et régler les frais d'huissier-notaire dans les quatre jours ouvrables dans les banques à compter de la date de signification de l'avis de non-paiement par l'huissier-notaire, si l'adresse du tireur déclarée à la banque est située en Tunisie et dans les dix jours ouvrables dans les banques à compter de la date d'expédition de l'avis de non-paiement par lettre recommandée, si l'adresse du tireur déclarée à la banque est située à l'étranger.

Paragraphe 1er **Du règlement du montant du** **chèque**

Pour le règlement du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision, le tireur a la possibilité :

a) soit de payer directement le porteur du chèque ; auquel cas il doit justifier le paiement avant l'expiration du délai de régularisation par la production à la banque tirée de l'original du chèque accompagné d'un écrit circonstancié portant signature légalisée ou d'un acte authentique, comportant la mention du paiement du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision au porteur du chèque.

b) soit de provisionner le compte sur lequel le chèque est tiré. Dans ce cas, la banque tirée doit :

1°) réserver la provision ainsi reconstituée au profit du porteur et exiger du tireur un écrit comportant les références du chèque et du certificat de non-paiement s'y rapportant ; et

2°) informer le porteur de la reconstitution de la provision :

- sans délai et par lettre recommandée, à l'adresse qui lui a été communiquée lors du refus de paiement, si le chèque a été présenté directement à ses guichets ;

- le lendemain ouvré dans les banques suivant la date de la reconstitution de la provision, si le

chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation électronique et ce, en adressant à la banque présentatrice un enregistrement informatique relatif à la reconstitution de la provision à établir conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet dans le cadre dudit système. La banque présentatrice doit en informer à son tour le porteur suivant la même procédure décrite au premier tiret ci-dessus.

Le non respect de cette obligation par l'une ou l'autre des deux banques donne droit au porteur de réclamer l'intérêt légal sur le montant de la provision reconstituée.

Paragraphe 2 **Du paiement des frais de** **notification**

En plus du paiement du chèque, le tireur doit régler à la banque tirée avant l'expiration du premier délai légal de régularisation, les frais que celle-ci a avancés à l'huissier-notaire.

Paragraphe 3 **De la constatation du défaut de** **régularisation**

Si la régularisation n'a pas eu lieu dans le premier délai légal de régularisation, la banque tirée doit établir le lendemain ouvrable, une attestation de non régularisation en trois exemplaires, conforme au modèle joint en l'annexe 6.

Un exemplaire est conservé par la banque tirée ;

Un exemplaire est réservé à la Banque Centrale de Tunisie.

Un exemplaire est joint au dossier à transmettre au Procureur de la République compétent en cas de défaut de régularisation dans le deuxième délai légal.

Paragraphe 4

De la computation du premier délai légal de régularisation

En application des dispositions de l'article 405 du Code de Commerce, la banque tirée ne doit pas tenir compte, pour la computation du premier délai légal de régularisation, du jour de la notification indiqué selon le cas dans le procès-verbal de signification ou sur le coupon de l'envoi recommandé qui lui est remis par l'huissier-notaire.

SECTION 2

DE LA REGULARISATION DANS LE DEUXIEME DELAI LEGAL

A défaut de régularisation dans le premier délai légal, le tireur d'un chèque sans provision dispose, en vertu de l'article 412 ter du Code de Commerce, d'une deuxième faculté de régularisation, moyennant le règlement dans un délai maximum de trois mois calendaires à compter de l'expiration du premier délai légal :

- du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision ;
- d'une amende au profit du Trésor ;
- des frais de signification de l'avis de non-paiement ; et

- d'un intérêt de retard au profit du bénéficiaire calculé selon la formule suivante :

$$I = \frac{C \times T \times N}{36\,000}$$

avec :

I : montant des intérêts.

C : montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision.

T : taux de l'intérêt 10 % l'an.

N: nombre de jours au titre desquels l'intérêt de retard est dû, calculé à compter de la date du certificat de non-paiement jusqu'à la date de paiement du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision.

Paragraphe 1er

Du règlement du montant du chèque et de l'intérêt de retard

Pour le règlement du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision et de l'intérêt de retard, le tireur a, en vertu de l'article 412 ter du Code de Commerce, la possibilité, soit :

- de provisionner le compte sur lequel le chèque objet de l'incident de paiement a été tiré ; soit
- de payer directement le bénéficiaire ; dans ce cas, il doit produire à la banque tirée l'original du chèque accompagné d'un écrit circonstancié portant signature légalisée ou d'un acte authentique, comportant les mentions du paiement du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision et de

l'intérêt au profit du porteur du chèque ; soit encore

- de consigner leur montant au profit du bénéficiaire à la Trésorerie Générale.

Au cas où le tireur provisionne le compte, la banque tirée doit lui remettre une attestation dont modèle joint en l'annexe 7, établissant la reconstitution entre ses mains de la provision au profit du porteur, ainsi que le paiement au profit dudit porteur de l'intérêt de retard.

Par ailleurs, la banque tirée doit observer les mêmes diligences prévues par le b) du paragraphe 1er de la section 1 du présent chapitre relatives au provisionnement par le tireur, du compte sur lequel le chèque a été tiré.

Paragraphe 2

Du paiement de l'amende

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 412 ter du Code de Commerce, la banque tirée est habilitée à percevoir, dans le délai légal de trois mois, pour le compte du Trésor, le montant de l'amende.

Il est à signaler que l'article 412 ter du Code de Commerce susvisé n'exige pas pour la régularisation le paiement du montant de l'amende auprès des guichets de la banque tirée et le tireur peut donc s'acquitter de l'amende directement auprès de la Trésorerie Générale de Tunisie. La banque tirée doit exiger du tireur, au cas où le paiement

de l'amende n'est pas effectué auprès de ses guichets, la production d'un reçu délivré par la Trésorerie générale de Tunisie justifiant ce paiement.

Il est à noter également que l'article précité ne conditionne pas la perception de l'amende par la banque tirée au règlement préalable par le tireur du montant du chèque, de l'intérêt de retard et/ou des frais de notification. Aussi, la banque tirée doit-elle percevoir le montant de l'amende au cours du délai légal de trois mois quand bien même la preuve du règlement du montant du chèque et de l'intérêt de retard ne lui aurait pas été apportée et que les frais de notification ne lui auraient pas été remboursés.

A) Du montant de l'amende.

Le montant de l'amende est égal à 10 % du montant du chèque ou du montant de l'insuffisance de la provision, en cas de provision insuffisante.

B) Des procédures de perception et de virement du produit de l'amende au profit du Trésor.

La banque tirée qui perçoit l'amende doit :

- établir une quittance d'amende en deux exemplaires selon le modèle joint en l'annexe 8 ; l'original est remis au tireur à la date de l'acquittement de l'amende et l'exemplaire est conservé par la banque tirée à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie.

- virer, sans délai le montant de l'amende au compte du Trésor ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie via le système de compensation électronique conformément au dessin d'enregistrement du virement prévu à cet effet tel que complété par les données prévues en l'annexe 9.

Paragraphe 3

Du paiement des frais de notification

Le règlement des frais de notification avancés à l'huissier-notaire par la banque tirée pour le compte du tireur constitue, en application de l'alinéa 2 de l'article 412 ter du Code de Commerce, l'une des conditions nécessaires pour que la régularisation ait lieu et par conséquent le recouvrement du tireur de la possibilité de disposer et d'utiliser des formules de chèques. Aussi, la banque tirée doit-elle en cas de paiement par le tireur de ces frais, lui remettre une attestation conforme au modèle joint en l'annexe 10.

La régularisation ainsi effectuée entraîne le recouvrement du tireur de la possibilité de disposer et d'utiliser des formules de chèques. La banque tirée doit, conformément à l'article 412 ter dernier alinéa, établir une attestation de régularisation en trois exemplaires, établis conformément au modèle joint en l'annexe 11 dont elle conserve un exemplaire et en réserve un autre à la B.C.T; le troisième exemplaire est remis au

tireur dans le délai de trois jours ouvrables suivants la régularisation.

La banque tirée doit également, dans le même délai, informer la B.C.T de la régularisation par le biais du système d'échanges de données selon la structure prévue au guide d'établissement des déclarations disponible sur le site dudit système.

Il est rappelé aux banques qu'elles doivent, nonobstant la régularisation, s'abstenir de délivrer de nouvelles formules de chèques au tireur jusqu'à notification par la Banque Centrale de Tunisie de la levée de l'interdiction.

Paragraphe 4

De la computation du deuxième délai légal de régularisation de trois mois

Pour la computation du deuxième délai légal de régularisation, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 141 du Code des Obligations et des Contrats, on entend par mois, un délai de 30 jours entiers et qu'en vertu de l'article 143 du même Code, si le dernier jour du délai est un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au jour suivant non férié.

SECTION 3

DE LA REGULARISATION AU COURS DES POURSUITES ET AVANT LE PRONONCE D'UN JUGEMENT RENDU EN DERNIER RESSORT

A défaut de régularisation dans le deuxième délai légal, le tireur d'un chèque sans provision peut, en application des dispositions de l'article 412 quater du Code de Commerce, régulariser sa situation pendant les poursuites et avant le prononcé d'un jugement rendu en dernier ressort et ce, par le paiement :

- du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision ,
- de l'intérêt de retard au profit du bénéficiaire calculé selon la formule prévue en la section 2.
- d'une amende au profit du Trésor égale à 20% du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision ; et
- des frais de signification de l'avis de non paiement.

En outre, et en vertu de l'alinéa 2 de l'article 412 quater du Code de Commerce, le tireur doit, pour prouver la régularisation, produire, selon le cas, au procureur de la république compétent ou au tribunal saisi de l'affaire :

- les justificatifs du paiement de l'amende et des frais de signification.
- les justificatifs de la reconstitution auprès de la banque tirée de la provision et de l'intérêt de retard ou leur consignation à la Trésorerie Générale de Tunisie ou l'original du chèque accompagné d'un écrit portant signature légalisée ou d'un acte authentique, établissant le paiement au profit du bénéficiaire du montant du chèque ou du montant

de l'insuffisance de la provision et de l'intérêt de retard.

Les banques sont donc invitées à accepter la régularisation malgré l'expiration du deuxième délai légal et à délivrer au tireur du chèque une quittance d'amende selon modèle objet de l'annexe n°8, une attestation de recouvrement des frais de signification conformément au modèle objet de l'annexe n°10 et une attestation de reconstitution de provision et de paiement des intérêts de retard conforme au modèle objet de l'annexe n°7 lorsque le paiement du montant du chèque ou celui de l'insuffisance de la provision et des intérêts de retard a été effectué à leurs guichets.

Il est également signalé que la constatation de la régularisation et en conséquence l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou du procès ainsi que le recouvrement du tireur de la possibilité de détenir et d'utiliser des formules de chèques relèvent, en application de l'alinéa 4 de l'article 412 quater, du ressort exclusif du procureur de la république compétent ou du tribunal saisi de l'affaire. Les banques doivent donc s'abstenir de délivrer de nouvelles formules de chèques au tireur jusqu'à notification par la Banque Centrale de Tunisie de la levée de l'interdiction.

La banque tirée doit, d'autre part, respecter les mêmes procédures prévues à la section 2 du chapitre 3 en ce qui concerne le paiement du montant du chèque, des intérêts de

retard, des frais de signification et le recouvrement du montant de l'amende au profit de la Trésorerie Générale.

Il est rappelé aux banques qu'elles doivent, nonobstant la régularisation, s'abstenir de délivrer de nouvelles formules de chèques au tireur jusqu'à notification par la Banque Centrale de Tunisie de la levée de l'interdiction.

SECTION 4
DU REFUS DE LA BANQUE
TIRÉE D'ÉTABLIR UN
CERTIFICAT DE NON-
PAYEMENT, DE NOTIFIER
L'AVIS DE NON-PAYEMENT OU
DE PERCEVOIR LES FONDS AU
TITRE DE LA RÉGULARISATION

Aux termes de l'article 410 quater du Code de Commerce, le porteur d'un chèque peut, en cas de refus de la banque tirée d'établir le certificat de non-paiement ou de notifier l'avis de non-paiement au tireur, faire dresser protêt pour défaut de paiement, au domicile de la banque tirée.

A) A cet effet, l'huissier-notaire ayant dressé protêt doit adresser :

- un avis au tireur, dans les quatre jours suivant la date de l'établissement du protêt ;
- une copie du protêt et de l'avis, au Ministère Public et à la Banque Centrale de Tunisie, dans les trois jours à compter de la date de signification de l'avis au tireur.

La régularisation s'effectue dans ce cas conformément aux dispositions de l'article 410 ter du Code de Commerce, à compter de la date de signification de l'avis au tireur.

La banque tirée doit communiquer à l'huissier-notaire tous les renseignements lui permettant d'identifier le tireur et le titulaire du compte.

B) Elle doit toutefois, en application des troisième et quatrième alinéas du même article :

- percevoir les montants dus au titre de la régularisation et les réserver au profit du porteur du chèque ;
- informer ce dernier de la reconstitution de la provision :
 - * le lendemain ouvrable dans les banques, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son adresse, si le chèque est présenté directement à ses guichets ;
 - * Le lendemain ouvré dans les banques suivant la date de la reconstitution de la provision si le chèque est présenté au paiement dans le cadre du système de compensation électronique et ce, en adressant à la banque présentatrice un enregistrement informatique relatif à la reconstitution de la provision établie conformément au dessin d'enregistrement prévu à cet effet.
- lui restituer les frais de signification qu'il a avancés.

C) Dans l'hypothèse prévue à l'article 410 quinquies du Code de Commerce c'est-à-dire celle où, ayant refusé de percevoir les fonds dus au titre de la régularisation, l'autorité compétente lui a ordonné de les percevoir, la banque tirée doit observer les diligences prévues au B) de la présente section, adresser copie dudit ordre à la Banque Centrale de Tunisie et joindre une autre au dossier destiné au Ministère Public.

CHAPITRE 4

DE LA DENONCIATION DES INCIDENTS DE PAYEMENT DE CHEQUES

SECTION 1 DE LA DENONCIATION DES INCIDENTS DE PAYEMENT DE CHEQUES A LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

La banque tirée doit adresser par voie électronique au jour le jour et après avoir été édifiée sur le sort du chèque, à la Banque Centrale de Tunisie, conformément aux règles d'exploitation de la CCI dans le cadre du système d'échanges de données de la Banque Centrale de Tunisie, les déclarations relatives :

- a) aux incidents de paiement de chèques régularisés dans le premier délai légal.
- b) aux incidents de paiement de chèques non régularisés dans le premier délai légal.
- c) aux chèques rejetés pour opposition du tireur.

d) aux avis de régularisation dans le deuxième délai légal.

Les banques doivent également informer la Banque Centrale de Tunisie, suivant le même procédé, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables de la violation par le tireur de l'interdiction qui lui est faite d'utiliser les formules de chèques ou de l'injonction de les restituer.

la banque doit conserver à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie le support afférent aux déclarations sus-visées. Les banques demeurent pleinement responsables de :

- la non transmission des déclarations ;
- toute déclaration relative aux incidents de paiement de chèques mal établie et rejetée par le système d'échanges de données de la BCT ou comportant des erreurs sur l'identification du tireur.

Aussi, les banques doivent-elles sensibiliser leurs services sur la nécessité d'établir les déclarations avec tout le soin requis et procéder avant tout envoi à la "C.C.I." à un contrôle préalable de conformité des informations communiquées électroniquement à la BCT avec celles figurant sur le support en leur possession , assurer le suivi de la transmission électronique et effectuer les rectifications éventuelles dans les délais arrêtés .

SECTION 2
DE LA DENONCIATION DES
INCIDENTS DE PAYEMENT DE
CHEQUES AU MINISTERE
PUBLIC

En application du cinquième alinéa de l'article 412 ter du Code de Commerce, si le tireur n'a pas procédé à la régularisation, la banque tirée doit dans les trois jours ouvrables dans les banques suivant l'expiration du deuxième délai légal de régularisation, adresser au Ministère Public près le Tribunal de Première Instance du lieu de l'agence où le compte est ouvert, un dossier comprenant obligatoirement. :

- une copie du préavis de non-paiement adressé au tireur ;
- une copie du certificat de non-paiement;

- le procès-verbal de notification de l'avis de non-paiement dressé par l'huissier-notaire et contenant l'injonction faite au tireur de régulariser sa situation et de restituer les formules de chèque encore en sa possession ou en possession de ses mandataires.

- une copie de l'attestation de non régularisation ; et
- les renseignements relatifs à l'identification du tireur.

En cas de régularisation dans le deuxième délai légal, la banque tirée n'est donc pas tenue d'adresser le dossier au Ministère Public.

CHAPITRE 5
DE L'OBLIGATION DE LA
BANQUE DE PAYER CERTAINS
CHEQUES

SECTION 1
DU PAYEMENT DES CHEQUES
D'UN MONTANT INFERIEUR OU
EGAL A 20 DINARS

L'article 374 du Code de Commerce met à la charge de la banque tirée l'obligation de payer les chèques d'un montant inférieur ou égal à 20 dinars au titre desquels la provision est soit absente soit insuffisante, à l'exclusion des chèques tirés sur des comptes en devises ou en dinars convertibles.

Cette obligation de paiement est soumise à des conditions strictes qui doivent être remplies ; ainsi :

- le montant du chèque doit être inférieur ou égal à 20 dinars;
- il doit être présenté au paiement moins d'un mois après l'expiration du délai de présentation prévu à l'article 372 du Code de Commerce ; et

- le chèque doit être établi sur une formule délivrée par la banque tirée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 96-28 du 3 avril 1996. En effet, étant fondée sur une présomption légale d'ouverture de crédit irrévocable au profit du titulaire du compte lors de la remise des formules de chèques, l'obligation de paiement des chèques d'un montant inférieur ou égal à 20 dinars ne concerne pas les formules

délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée.

La banque tirée qui refuse le paiement d'un chèque d'un montant égal ou inférieur à 20 dinars pour absence ou insuffisance de provision, doit justifier, au moment du rejet, que la formule utilisée a été délivrée avant la date d'entrée en vigueur de la loi susvisée.

Pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à vingt dinars qu'elle paye, la banque tirée ne doit pas :

- établir un certificat de non-paiement ;
- établir et notifier par huissier-notaire un avis de non-paiement ; ni
- dénoncer l'incident au Ministère Public et à la Banque Centrale de Tunisie.

En revanche, si les conditions de l'obligation de paiement ne sont pas réunies, la banque tirée doit rejeter le chèque par simple "papillon" comportant les renseignements nécessaires à l'identification du tireur et du titulaire du compte et notamment l'adresse et les références de la Carte d'Identité Nationale, du passeport ou de la carte de séjour, afin de mettre le porteur en mesure d'exercer le cas échéant tout recours en recouvrement du chèque.

Toutefois, si le rejet du chèque est motivé par une indisponibilité de la provision résultant d'une opposition du tireur, la banque tirée doit observer les obligations objet de la Section 2 du chapitre 2.

Il est à rappeler par ailleurs, que pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à vingt dinars qu'elle paye, la banque tirée est autorisée, en vertu du dernier alinéa de l'article 374 du Code de Commerce, à débiter d'office le compte du tireur, à concurrence des sommes qu'elle a avancées à ce titre.

SECTION 2

DU PAYEMENT DES CHEQUES EMIS COMPTE TENU D'UNE OUVERTURE DE CREDIT OU DE FACILITES DE CAISSE ACCORDEES AU TIREUR

Il est signalé qu'en application de l'article 411 nouveau du Code de Commerce, la banque tirée doit, sous peine d'une amende égale à 40% du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision sans qu'elle puisse excéder 3.000 dinars, payer tout chèque émis compte tenu par le tireur:

- d'une ouverture de crédit qui lui a été consentie et qui n'a pas été régulièrement révoquée ; ou
- de facilités de caisse que la banque a pris l'habitude de lui consentir pour des montants dont la moyenne est au moins égale au montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision et sans qu'elle ne rapporte la preuve de la notification au tireur de la révocation desdites facilités.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

La loi n°2007-37 du 4 juin 2007 prévoit des dispositions spéciales

pour les dossiers transmis par les banques au Ministère Public ou aux tribunaux avant son entrée en vigueur. Cette loi offre en effet, au tireur une possibilité de régulariser sa situation dans un délai de 3 mois à partir de l'expiration du premier délai légal selon les conditions prévues par l'alinéa 1^{er} de l'article 412 ter moyennant le paiement d'une amende au profit du Trésor égale à 10% de la totalité du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision et le règlement des frais avancés par la banque tirée et, si la reconstitution de la provision a été faite auprès de cette dernière, le paiement du montant du chèque ou de l'insuffisance de la provision et d'un intérêt égal à 10% calculé par jour à compter de la date de l'établissement du certificat de non paiement.

Aussi, la banque tirée doit délivrer au tireur une quittance d'amende selon modèle objet de l'annexe n°8, une attestation de recouvrement des frais de signification conformément au modèle objet de l'annexe n°10 et une attestation de reconstitution de provision et de paiement des intérêts de retard conforme au modèle objet de l'annexe n°7 lorsque le paiement du montant du chèque ou celui de l'insuffisance de la provision et des intérêts de retard a été effectué à ses guichets. Toutefois, la banque tirée doit, nonobstant la régularisation, s'abstenir de délivrer de nouvelles

formules de chèques au tireur jusqu'à notification par la Banque Centrale de Tunisie de la levée de l'interdiction.

La présente circulaire abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles de la circulaire aux banques n° 2002-10 du 25 juin 2002.

Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à la suppression totale par la Banque Centrale de Tunisie de l'échange physique des chèques dans le cadre des chambres de compensation, les dispositions de la circulaire n° 2002-10 du 25 juin 2002 relatives à la procédure de rejet et de régularisation des chèques présentés au paiement par l'intermédiaire d'une banque présentatrice en dehors du système de compensation électronique, demeurent en vigueur.

La présente circulaire entre en vigueur à partir de sa notification.

Le Gouverneur
Taoufik BACCAR

**ANNEXE N°1 A LA CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2007-18 DU 5 JUILLET 2007**

....., le

Banque tirée :

Agence tirée :

RIB :

OBJET : Demande d'une attestation de consultation de la Centrale des Chèques impayés.

Nous vous demandons de nous délivrer une attestation de consultation de la Centrale des Chèques impayés relative à notre relation ci-dessous visée :

Nom et prénom :

Pièce d'identité :

Référence de la consultation du serveur :

Date de la consultation :

Cachet et signature autorisée

Avec indication des nom et prénom du signataire¹

¹ Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.

**ANNEXE N°2 A LA CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2007-18 DU 5 JUILLET 2007**

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

....., le !_! !_! !_! !_! !_! !_!

Banque tirée Agence tirée :

RIB : !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_!
Bq Ag. Compte Clé

OBJET : Demande de renseignements préalable à la remise de formules de chèques pour la première fois à une personne physique non titulaire de la Carte d'Identité Nationale.

PIECE JOINTE : Photocopie de la pièce d'identité en cours de validité.

En application de l'article 410 alinéa 3 du Code de Commerce, nous vous prions de nous indiquer, les incidents de paiement de chèques éventuellement enregistrés au nom de la personne désignée ci-après, régularisés à ce jour et dont la date d'établissement du certificat de non paiement y afférent remonte à 3 ans au premier janvier de l'année en cours, ainsi que les incidents non régularisés.

Pièce d'identité : !_! (*) !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_!

Date de validité !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_!

Nom :

Prénom :

Date et lieu de Naissance :

Profession : !_! !_!

N° d'immatriculation au RC : !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_!

Adresse : Code postal !_! !_! !_!

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prenom du signataire(**)

(*) Mettre " S " pour la Carte de Séjour pour les étrangers résidents

" P " pour le Passeport pour les étrangers non-résidents.

(**) Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.

**ANNEXE N°2 BIS A LA CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2007-18 DU 5 JUILLET 2007**

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

....., le !_! !_! !_! !_! !_! !_!

Banque tirée : Agence tirée :

RIB : !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_!
Bq Ag. Compte Clé

OBJET : Demande de renseignements préalable à la remise de formules de chèques pour la première fois à une personne morale.

PIECE JOINTE : Photocopie de l'extrait du registre de commerce et de la pièce d'identité en cours de validité.

En application de l'article 410 alinéa 3 nouveau du Code de Commerce nous vous prions de nous indiquer :

1°) les incidents de paiement de chèques éventuellement enregistrés au nom de la ou des personnes physique(s) ci-après désignée(s), régularisés à ce jour et dont la date d'établissement du certificat de non paiement y afférent remonte à trois ans au premier janvier de l'année en cours, ainsi que les incidents non régularisés :

Pièce d'identité			Nom	Prénom	Date et lieu de Naissance	Adresse
Type(**)	Numéro	Date de validité				

et ayant déjà été habilitée(s), à faire fonctionner le(s) compte(s) de la personne morale suivante :

- N° RC !_! (*) !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_!
- N° de visa !_! (*) !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_!
- Dénomination complète : Sigle.....
- Forme Juridique pour les personnes morales :
- Activité : !_! !_! !_!
- Siège social : Code Postal !_! !_! !_!

2°) les incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de la ou des personne(s) physique(s) ci-après désignée(s), habilitée(s) à faire fonctionner le compte de la personne morale susvisée, régularisés à ce jour et dont la date d'établissement du certificat de non paiement y afférent remonte à trois ans au premier janvier de l'année en cours, ainsi que les incidents non régularisés.

Pièce d'identité			Nom	Prénom	Date et lieu de Naissance	Adresse
Type(**)	Numéro	Date de validité				

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.

CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prenom du signataire(***)

(*) Mettre " V " pour les associations

"T" pour les autres personnes morales

(**) Mettre " S " pour la Carte de Séjour pour les étrangers résidents

" P " pour le Passeport pour les étrangers non-résidents.

(***)Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.

CERTIFICAT DE NON PAIEMENT DE CHEQUE

!!! !.n° journalier du Certificat

! ! ! Banque tirée

!!! Banque présentatrice

! ! ! ! ! ! ! !

n° du chèque.....

I-LE(S) SIGNATAIRE(S)

....., le!!!!!!

!!!! Agence tirée

!!!! Agence présentatrice

Pièce d'identité en cours de validité(1)	NOM	PRENOM	Date et lieu de naissance	Code Prof.	RC	Adresse complète à la date du CNP	Code Postal
Type(2) Numéro							

III- LE (S) TITULAIRE :

Dénomination	Sigle	Code Activité	Siège Social à la date du CNP	Code Postal

2/ - Personne(s) Physique(s)

Pièce d'identité en cours de validité(1)	NOM	PRENOM	Date et lieu de naissance	Code Prof.	RC	Adresse complète à la date du CNP	Code Postal
Type(2) Numéro							

III - LE CHEQUE :

N° _____ émis le _____ à _____ (3) sur compte (RIB) _____ Date de présentation _____

	-----	Date préavis	-----
--	-------	--------------	-------

Montant en dinars en chiffres et en lettres du chèque : ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
 Montant en dinars de la provision : ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Date de délivrance du chèque : ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Endosseurs :

Nom, Prénom du dernier porteur:

IV - MOTIFS DU REJET :

1/ Motifs liés à la provision

- A () Absence de provision
 B () Insuffisance de provision
 C () Indisponibilité de la provision (saisie-arrêt.....)
 D () Autres motifs à préciser

Confirmation motif du rejet :

2) Opposition

- P () Perte
 V () Vol
 F () Faillite du porteur
 M () Autres motifs à préciser

V - HUISSIER NOTAIRE : Nom et Prénom..... : Date de réception de l'avis par l'huissier ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ !
 Date de l'exploit d'huissier ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! Date lettre recommandée : ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ !

Nous certifions que le chèque objet du présent certificat de non paiement.(4)
 le : ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ !

CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
 avec indication des nom et prenom du signataire(5)

- 1- Joindre obligatoirement une photocopie de la pièce d'identité à l'exemplaire destiné à la B.C.T pour le premier incident.
 - 2- Mettre "C" pour la CIN, "S" pour la carte de séjour pour les étrangers résidents et "P" pour le passeport pour les étrangers non-résidents
 - 3- Mettre (T) pour les chèques émis en Tunisie et (E) pour les chèques émis à l'étranger
 - 4- Préciser expressément "a été régularisé", en cas de régularisation.
 - 5- Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.
- Remarque :** s'assurer que les informations portées dans ce document sont complètes et exactes et vérifier avant toute transmission sur support informatique, que le dessin d'enregistrement a été respecté et que la saisie est conforme au document.

الملحق عدد 5 للمشتور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007

مؤرخ في 5 جويلية 2007

اعلام

نعلمكم أنه على اثر اصداركم لشيك بدون رصيد، تم للقرض تحرير شهادة في عدم الدفع هذه نسخة حروفية منها

شهادة في عدم الدفع

..... في
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

1- الموقع أو الموقعون على الشيك

الترقيم البريدي	التقويم الكامل عند تاريخ الشهادة في عدم الدفع	س.ت.	الدليل المهني	تاريخ ومكان الولادة	اللقب	الاسم	وثيقة الهوية نافذة المفعول (1) (النوع (2) الرقم	

.....
.....
.....

II - صاحب أو أصحاب الحساب

1) ذات معوية

الترقيم البريدي	القر الإجمالي في تاريخ الشهادة في عدم الدفع	دليل النشاط	العلامة	السمية

2. الشخص أو الأشخاص الطبيعيون

الترقيم البريدي	العنوان الكامل في تاريخ الشهادة في عدم الدفع	م.ت.	الدليل المهي	تاريخ ومكان الولادة	اللقب	الاسم	وثيقة الهوية نافذة الفعول (1)	
							الرقم	النوع (2)

III - الشفيرة

الرقم مسجور يوم بلسا (م.ت.ب) بلسا تاريخ العرض
 تاريخ التقيي
 مبلغ التقيي بالدينار بالحروف والأرقام
 مبلغ الرصيد بالدينار تاريخ تسليم دفتر الشيكات
 المظهر
 اسم و لقب آخر حامل للشفيرة :

يتبع الملحق عدد 5 للمشور إلى مؤسسات القرض عدد 18 لسنة 2007

مؤرخ في 5 جويلية 2007

IV - أسباب الرفض :

1) أسباب مرتبطة بالرصيد

- أ () انعدام الرصيد
ب () نقصان الرصيد
ت () عدم قابلية التصرف في الرصيد
(عقلة تحفظية...)
ث () أسباب أخرى يجب
ذكرها

تأكيد أسباب
الرفض :

أ () أسباب أخرى يجب ذكرها

V - عدل التنفيذ : الاسم واللقب تاريخ استلام عدل التنفيذ للإعلام

تاريخ تحرير عدل التنفيذ الرسالة المضمونة الوصول

نشهد بأن الشيك موضوع هذه الشهادة في عدم الدفع (4)

في

ختم البنك وإمضاء العون المرخص له

مع ذكر اسم و لقب المضي (5)

1- ترقى وحوا نسخة مصورة من بطاقة الهوية المسجلة المخصصة للبنك المركزي التونسي بالنسبة لأول عارض دفع

2- ضح "ب.ت.و." للإشارة إلى بطاقة التعريف الوطنية ، و "ب.أ." للإشارة إلى بطاقة الإقامة بالنسبة للأحاطب المقيمين و "ج" للإشارة إلى حواز السفر بالنسبة للأحاطب غير المقيمين

3- ضح "ت" للإشارة إلى الشيكات المسجولة بالبلاد التونسية و "ج" للإشارة إلى الشيكات المسجولة بالخارج

4- في صورة الشهادة أذكر حرفيا "تمت تسويته".

5- يجب إيداع نموذج من إمضاء العون لدى البنك المركزي.

ملاحظة : يجب التأكد من أن المعلومات المضمنة على هذه الوثيقة هي كلمة وصحيحة وينبغي التثبت قبل أي تبليغ يو أسطة سند مقنطيسي من أنه وقع احترام رسم التسجيل وأن خزن المعلومات مطابق للوثيقة.

تـنـبـيـه

لذا وعملا بأحكام الفصل 410 ثالثا من المحلة التجارية، يجب عليكم تسوية وضعيتكم في أجل أقصاه:

- أربعة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ هذا الاعلام *
- عشرة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ الرسالة المضمونة الوصول*.
- ولا يمكن أن تحصل هذه التسوية إلا :

أولا : بأداء مبلغ الشيك :

- إما للمستفيد مباشرة وفي هذه الحالة يتحتم عليكم أن تثبتوا بواسطة كتب مفصل ثابت التاريخ مصحوبا بأصل الشيك، و يحمل توقيعات معرف بها أو-كتب رسمي أن الأداء وقع مقابل الشيك المشار إليه أعلاه.
- أو بتوفير رصيد كاف يقع تخصيصه لفائدة الحامل.

ثانيا : بدفع مصاريف هذا الاعلام بشبايك البنك المسحوب عليه والتي مبلغها.....

ومن ناحية أخرى وعملا بأحكام الفصل 410 ثالثا من المحلة التجارية، يتحتم عليكم الإمساك عن استعمال جميع صيغ الشيكات التي يجوز لكم أو بحوزة وكلائكم و إرجاعها إلى المصارف المعنية بداية من تاريخ هذا الاعلام و إلا تعرضتم، فيما عدا حالة سرقة الشيك أو ضياعه ، لعقوبة السجن مدة عام و خطية قدرها 500 دينار . وإذا وقعت التسوية في أجل القانوني المشار إليه أعلاه فإنه بإمكانكم أن تستعيدوا امكانية استعمال صيغ الشيكات.

ويستعين لفت انتباهكم إلى أنه في صورة عدم حصول التسوية في أجل الأربعة أيام أو العشرة أيام* المنصوص عليه بالفصل 410 ثالثا من المحلة التجارية، يمكنكم عملا بأحكام الفصلين 412 ثالثا و 412 رابعا من نفس المحلة، تسوية وضعيتكم :

- 1- في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إنقضاء أجل المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه وذلك بدفع:
 - مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض بنسبة 10 % يحسب باليوم بداية من تاريخ شهادة عدم الدفع لفائدة حامل الشيك.
 - وخطية لفائدة الدولة تساوي 10 % من المبلغ الكامل للشيك أو من مبلغ نقصان الرصيد.
 - و مصاريف الاعلام التي سبقها البنك المسحوب عليه
 - ودفع مصاريف هذا الاعلام إلى البنك المسحوب عليه.
- و عليكم الادلاء للمصرف المسحوب عليه بما يثبت قيامكم بالتسوية.و يترتب عن حصول التسوية إسترجاعكم إمكانية إستعمال صيغ الشيكات .

2- بعد إنقضاء أجل الثلاثة أشهر و قبل صدور حكم نهائي وذلك بدفع :

- مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض بنسبة 10 % يحسب باليوم بداية من تاريخ شهادة عدم الدفع لفائدة حامل الشيك.
- وخطية لفائدة الدولة تساوي 20% من المبلغ الكامل للشيك أو من مبلغ نقصان الرصيد.
- و مصاريف الاعلام التي سبقها البنك المسحوب عليه
- ودفع مصاريف هذا الاعلام إلى البنك المسحوب عليه.
- و عليكم الادلاء حسب الحالة للنيابة العمومية أو للمحكمة المتعده بما يثبت قيامكم بالتسوية.و يترتب عن حصول التسوية إنقراض الدعوى العمومية و إيقاف التتبع ضدكم أو المحاكمة و إسترجاعكم إمكانية إستعمال صيغ الشيكات.

في صورة عدم قيامكم بالتسوية في الأجل المنصوص عليه آنفا، يقع تتبعكم عدليا وتعرضون إلى عقوبات جزائية خطيرة منها بالخصوص :

- 1) خمسة أعوام سحنا وخطية تساوي 40 % من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على أن لا تقل عن 20 % من مبلغ الشيك أو باقي قيمته .
- 2) التحجير من استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم لانجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد وذلك لمدة أدها عام وأقصاها خمسة أعوام.

* تحذف العبارة الزائدة.

**ANNEXE N° 6 A LA CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2007-18 DU 5 JUILLET 2007**

ATTESTATION DE NON REGULARISATION (A N R)

....., le !_!_!_!_!_!_!

!! Banque tirée..... !_!_! Agence tirée

!! Banque présentatrice..... !_!_! Agence présentatrice.....

!!_!_!_!_! N° du Chèque

!!(*!)_!_!_!_!_!_!_!_!_!_! Signataire :

Nous soussignés,..... attestons
que le solde du compte : RIB : !_!_! !_!_! !_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!_!
ouvert sur nos livres au nom de :..... n'a pas permis de régler
le chèque susvisé d'un montant de :DT,
objet du préavis de rejet en date du : !_!_!_!_!_!_!
et du certificat de non paiement n° !_!_!_!_! du !_!_!_!_!_!_!_!_! ainsi que de l'avis
de non paiement signifié par Maître.....huissier-notaire :

- par exploit n° !_!_!_!_! du : !_!_!_!_!_!_!_!_! (**)

- par lettre recommandée n° !_!_!_!_! du : !_!_!_!_!_!_!_!_! (**)

Ce chèque n'a pas été régularisé au dernier jour ouvrable du délai légal de
régularisation soit le : !_!_!_!_!_!_!_!_!.

CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE

avec indication des nom et prenom du signataire(***)

(*) Mettre " C " pour la Carte d'Identité Nationale

" S " pour la Carte de Séjour pour les étrangers résidents

" P " pour le Passeport pour les étrangers non-résidents.

(**) Biffer la mention inutile

(***) Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.

**ANNEXE N° 7 A LA CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2007-18 DU 5 JUILLET 2007
ATTESTATION DE RECONSTITUTION DE PROVISION
ET DE REGLEMENT DES INTERETS DE RETARD**

....., le ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ !

! _ ! _ ! Banque tirée : ! _ ! _ ! Agence tirée.....
! _ ! _ ! Banque présentatrice : ! _ ! _ ! Agence présentatrice :

! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! N° du chèque

Nous soussignés,
attestons que M
titulaire de la pièce d'identité ! _ ! (*) ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ !
a versé la somme de ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! DT le ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ !
en reconstitution de la provision du chèque susvisé
d'un montant de : ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! DT
objet du certificat de non paiement n° ! _ ! _ ! _ ! _ ! du ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ !
ainsi que la somme de ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! DT
au titre des intérêts de retard revenant au porteur pour la période allant
du ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! (**) au ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! _ ! (***)

Cette attestation est délivrée à l'intéressé(e) pour servir et valoir ce que de droit

CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE
avec indication des nom et prenom du signataire (****)

(*) Mettre " C " pour la Carte d'Identité Nationale,
" S " pour la Carte de Séjour pour les étrangers résidents
" P " pour le passeport pour les étrangers non-résidents.

(**) Cette date doit correspondre à celle du C.N.P

(***) Cette date doit correspondre à la date de reconstitution de la provision

(****) Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.

**ANNEXE N° 8 A LA CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2007-18 DU 5 JUILLET 2007
QUITTANCE D'AMENDE DE 10 %/20 %(**)**

le !_! !_! !_! !_! !_! !_!

!_! !_! Banque tirée.....!_! !_! Agence tirée.....
RIB du Tireur.....!_! !_! !_! !_! !_! !_! N° du Chèque

!_! (*) !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! Signataire.....

Montant du chèque en Dinars !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_!

Montant de la provision en Dinars !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_!

!_! !_! Banque présentatrice.....!_! !_! !_! Agence présentatrice.....

Suite au certificat de non paiement n°!_! !_! !_! du !_! !_! !_! !_! !_! !_!,

Nous soussignés
attestons que M
a versé à nos guichets le !_! !_! !_! !_! !_! !_! la somme de !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! !_! DT

au profit du Trésor, représentant le montant de l'amende prévue par l'article 412 ter/
412 quater du Code de Commerce due au titre du chèque susvisé, objet de l'avis de
non paiement signifié par Maître
huissier-notaire :

- par exploit n° !_! !_! !_! du !_! !_! !_! !_! !_! !_! (**)

- par lettre recommandée n° !_! !_! !_! du !_! !_! !_! !_! !_! !_! (**)

CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE

avec indication des nom et prénom du signataire(***)

-
- (*) Mettre « C » pour la Carte d'Identité Nationale,
« S » pour la Carte de Séjour pour les étrangers résidents
« P » pour le passeport pour les étrangers non-résidents.

(**) biffer la mention inutile.

(***) Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.

**ANNEXE 9 A LA CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2007-18 DU 5 JUILLET 2007
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A INDIQUER PAR LES BANQUES SUR LA
STRUCTURE DE L'ENREGISTREMENT
VIREMENT EN CAS DE VERSEMENT D'AMENDE AU TRESOR**

Structure de l'enregistrement détail des virements

TYPE	LONGUEUR	DESIGNATION	LA ZONE DE REFERENCE PAR RAPPORT A LA STRUCTURE DE L'ENREGIS- TREMENT DETAIL DES VIREMENTS
Numérique	15	Montant de l'amende	Zone 11
Numérique	20	Code Banque tirée Code agence tirée Numéro du compte signataire	Zone 13
Alphabétique	30	nom et prénom du donneur d'ordres (signataire)	Zone 14
Numérique	20	RIB du Trésor Tunisien	Zone 17
Alphabétique	30	Trésor Tunisien	Zone 18
Numérique	8	Numéro du chèque	Zone 19
«	4	Numéro CNP	
«	8	Date CNP	

Structure de l'enregistrement complémentaire d'un virement

TYPE	LONGUEUR	DESIGNATION	LA ZONE DE REFERENCE PAR RAPPORT A LA STRUCTURE DE L'ENREGIS- TREMENT COMPLEMEN- TAIRE D'UN VIREMENT
Alphabétique	14	Amende CHQ IMP	Zone 12
Numérique	15	Montant du chèque	«
Numérique	15	Montant de la provision en dinars	«
Numérique	2	Code banque présentatrice	«
Numérique	3	Code agence présentatrice	«
Numérique	8	Date de paiement de l'amende	«
Numérique	8	Date d'exploit du huissier	«
Numérique	8	Date de la lettre recommandée	«
Alphabétique	1	Type de la pièce d'identité du signataire	«
Numérique	12	Numéro de la pièce d'identité du signataire	«

**ANNEXE N° 10 A LA CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2007-18 DU 5 JUILLET 2007**

ATTESTATION DE RECOUVREMENT DES FRAIS DE SIGNIFICATION

....., le !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !

! ! ! Banque tirée..... !_ !_ !_ ! Agence
tirée.....

! ! ! Banque présentatrice..... !_ !_ !_ ! Agence
présentatrice.....

! ! !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! N° du chèque

Nous
soussignés.....

attestons que M

a versé le !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! la somme de !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! DT
à titre de

remboursement des frais de notification de l'avis de non paiement signifié par

Maître huissier-notaire

- par exploit n° !_ !_ !_ !_ ! du !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! (*)

- par lettre recommandée n° !_ !_ !_ !_ ! du !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! (*)

et relatif au chèque susvisé objet du certificat de non paiement n° !_ !_ !_ !_ !
du !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !

Cette attestation est délivrée à l'intéressé(e) pour servir et valoir ce que de droit.

CACHET ET SIGNATURE AUTORISEE

avec indication des nom et prenom du signataire(**)

(*) biffer la mention inutile .

(**)Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.

**ANNEXE N° 11 A LA CIRCULAIRE AUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT N° 2007-18 DU 5 JUILLET 2007**

**ATTESTATION DE REGULARISATION
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 412 TER**

..... Agence tirée

.....Banque tirée

Banque présentatrice...

Agence présentatrice

Nous soussignés,.....

Attestons que Mr... titulaire de la pièce d'identité (*) a régularisé l'incident de paiement relatif au chèque n°... objet du certificat de non paiement n°... du... et ce par (****) :

1- Le paiement du montant du chèque ou (****) l'insuffisance de la provision et l'intérêt de retard revenant au bénéficiaire par :

!_! Le versement par bordereau de versement n°... du... la somme de.... D.T. au titre de reconstitution de la provision du chèque susvisé ainsi que la somme de....D.T. au titre de l'intérêt de retard revenant au porteur pour la période allant du (**)... au (**)...

!_! La production en date du....d'une quittance délivrée par la Trésorerie Générale de Tunisie en date du.....sous n°... relatif à la consignation du montant de...D.T. au titre de reconstitution de la provision du chèque susvisé ainsi que l'intérêt de retard revenant au porteur pour la période allant du (**)...au (**)....

!_! La production en date du..... de l'original du chèque susvisé et d'un acte écrit avec signature légalisée du bénéficiaire Mr..... datant du.....ou (****)d'un acte rédigé par un officier public datant du Comportant la reconnaissance dudit bénéficiaire d'avoir reçu du tireur du chèque un montant de.... D.T. au titre de la provision du chèque et de l'intérêt de retard pour la période allant du (**)...au (**)....

2- Le versement d'un montant de D.T. en date du..... Au titre de recouvrement des frais de signification de l'avis de non paiement du chèque susvisé , notifié par Maître huissier-notaire en date du.....

(*) Mettre « C » pour la C.I.N.

« S » pour la carte de séjour pour les étrangers résidents

« P » pour le passeport pour les étrangers non-résidents.

(**) La date du CNP

(***) La date de la reconstitution de la provision.

(****) Mettre croix devant la case correspondante.

(*****)Rayer la mention inutile.

(*****)Le spécimen de la signature de l'agent doit être déposé auprès de la Banque Centrale.

3- Le paiement de l'amende au profit du Trésor par :

!_! Le versement de la somme de...D.T en date du..... au profit du Trésor au titre de paiement de l'amende prévue par l'article 412 ter du Code de Commerce due au titre du chèque susvisé .

!_! La production en date du....d 'une quittance délivrée par la Trésorerie Générale de Tunisie en date du... sous n°... prouvant le paiement de l'amende prévue par l'article 412 ter du Code de Commerce due au titre du chèque susvisé .

Cette attestation est délivrée à l'intéressé (e) pour servir et valoir ce que de droit.

Cachet et signature autorisée

avec indications du nom et prénom du signataire(*****)

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES

N° 2007-19

O B J E T / Comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;

Vu :

- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par la loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 ;

- le code des changes et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, tel que modifié par les textes subséquents et notamment la loi n° 93-48 du 03 Mai 1993 ;

- la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d'infractions de change et fiscales ;

- le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'application du code des changes sus-visé, tel que modifié par les textes subséquents ;

Décide :

Article Premier : La présente circulaire fixe les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles.

Section 1 : Bénéficiaires :

Article 2 : Peuvent bénéficier de l'ouverture de comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles les personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne ou étrangère ainsi que les personnes morales tunisiennes et les personnes morales étrangères pour leurs établissements en Tunisie, bénéficiant de l'amnistie accordée par la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d'infractions de change et fiscales.

Section 2 : Conditions d'ouverture :

Article 3 : L'ouverture des comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles par les Intermédiaires Agréés a lieu librement :

1°) au nom des personnes physiques résidentes de nationalité tunisienne ainsi que des personnes morales tunisiennes et des personnes morales étrangères pour leurs établissements en Tunisie, au vu d'une déclaration à la Banque Centrale de Tunisie des avoirs à l'étranger accomplie conformément à l'article 3 de la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d'infractions de change et fiscales (1).

Cette déclaration doit être établie sur papier libre et déposée soit auprès du siège de la Banque Centrale de Tunisie ou auprès de l'un de ses comptoirs, soit auprès d'un Intermédiaire Agréé, au plus tard un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d'infractions de change et fiscales.

Elle doit indiquer l'identité du déclarant ainsi que la nature des avoirs, le pays de situation et leur valeur estimative.

(1) Les comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles continuent à pouvoir être ouverts conformément à la circulaire n° 87-37 du 24 Septembre 1987 pour les personnes physiques tunisiennes et les personnes morales tunisiennes et les personnes morales étrangères pour leurs établissements en Tunisie, pour leurs avoirs acquis régulièrement à l'étranger ainsi que pour les personnes physiques étrangères résidentes pour leurs avoirs constitués à l'étranger sans aucun rapport avec leur situation en Tunisie. Plus particulièrement, pour l'ouverture de cette catégorie de comptes au nom des personnes physiques de nationalité tunisienne transférant leur résidence habituelle de l'étranger en Tunisie, les Intermédiaires Agréés pourront vérifier le retour définitif en Tunisie au vu de tout document officiel tel qu'une attestation consulaire ou une pièce indiquant le bénéfice d'une franchise des droits de douane pour importation de meubles ou voitures ...

Dans le cas où la déclaration est déposée auprès de la Banque Centrale de Tunisie, l'ouverture du compte peut se faire au vu d'une attestation ou d'une décharge délivrée sur une copie de la déclaration.

2°) au nom des personnes physiques résidentes tunisiennes ou étrangères ainsi que des personnes morales tunisiennes et des personnes morales étrangères pour leurs établissements en Tunisie, après remise à l'Intermédiaire Agréé des devises en billets de banque étrangers détenues en Tunisie.

La remise de ces devises aux Intermédiaires Agréés doit avoir lieu en une seule fois et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi d'amnistie sus-visée et doit donner lieu à la délivrance par l'Intermédiaire Agréé d'un reçu indiquant l'identité du remettant ainsi que la nature des devises, leur montant et la date de leur remise.

Section 3 : Conditions de fonctionnement :

A – Comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises convertibles :

1°) Opérations au crédit :

Article 4 : Les comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises convertibles peuvent être librement crédités :

- des versements de devises convertibles provenant des revenus ou produits des avoirs à l'étranger et des avoirs en devises à l'étranger déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément à l'article 3 de la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d'infractions de change et fiscales ainsi que des devises détenues en Tunisie et remises à un Intermédiaire Agréé dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente circulaire.

Hormis les devises détenues en Tunisie et remises aux Intermédiaires Agréés lors de l'ouverture du compte, le versement de billets de banque étrangers est effectué au vu d'une déclaration d'importation visée par la douane.

- des sommes provenant d'un autre compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises ou en dinars convertibles.

- des montants en devises provenant des revenus ou produits des avoirs acquis à l'étranger par le débit du compte.
- des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte calculés dans les conditions fixées pour les comptes spéciaux en devises convertibles.

Toute autre opération au crédit du compte est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

2°) Opérations au débit :

Article 5 : Les comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises convertibles peuvent être librement débités pour :

- la cession de devises sur le marché des changes contre des dinars tunisiens.
- la remise de devises au titulaire du compte, à son conjoint, ses ascendants et descendants au premier degré pour effectuer un voyage à l'étranger.
- le crédit d'un autre compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises ou en dinars convertibles.
- tout règlement à l'étranger notamment pour :
 - * l'acquisition de biens meubles ou immeubles situés à l'étranger ou de droits de propriété à l'étranger ou de créances sur l'étranger ou libellées en devises ou de droits et intérêts à l'étranger représentés ou non par des titres.
 - * tout acte de gestion affectant les avoirs régulièrement constitués à l'étranger.

Il est entendu qu'en aucun cas le compte ne peut être rendu débiteur.

B – Comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en dinars convertibles

1°) Opérations au crédit :

Article 6 : Les comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en dinars convertibles peuvent être librement crédités :

- de la contre valeur en dinar de la cession sur le marché des changes de devises convertibles provenant des revenus ou produits des avoirs à l'étranger et des avoirs en devises à l'étranger déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément à l'article 3 de la loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 portant amnistie d'infractions de change et fiscales ainsi que des devises détenues en Tunisie et remises à un Intermédiaire Agréé dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente circulaire.

Hormis les devises détenues en Tunisie et cédées aux Intermédiaires Agréés lors de l'ouverture du compte, la cession des billets de banque étrangers est effectuée au vu d'une déclaration d'importation visée par la douane.

- des sommes provenant d'un autre compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises ou en dinars convertibles.
- du produit de la cession sur le marché des changes de devises provenant des revenus ou produits des avoirs acquis à l'étranger par le débit du compte.
- des intérêts produits par les sommes déposées dans le compte, calculés dans les conditions fixées pour les comptes spéciaux en dinars convertibles.

Toute autre opération au crédit du compte est soumise à autorisation de la Banque Centrale de Tunisie.

2°) Opérations au débit :

Article 7 : Les comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en dinars convertibles peuvent être librement débités pour :

- tout règlement en Tunisie.

- l'achat de devises étrangères sur le marché des changes en vue de :

* leur remise au titulaire du compte, à son conjoint, ses ascendants et descendants au premier degré pour effectuer un voyage à l'étranger.

* tout règlement à l'étranger notamment pour :

- l'acquisition de biens meubles ou immeubles situés à l'étranger ou de droits de propriété à l'étranger ou de créances sur l'étranger ou libellées en devises ou de droits et intérêts à l'étranger représentés ou non par des titres.
- tout acte de gestion affectant les avoirs régulièrement constitués à l'étranger.

- le crédit d'un autre compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises ou en dinars convertibles.

Il est entendu qu'en aucun cas le compte ne peut être rendu débiteur.

Section 4 : Dispositions diverses :

Article 8 : L'ouverture d'un compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles doit donner lieu à information de la Banque Centrale de Tunisie et à communication à celle-ci, sous pli confidentiel, soit de la déclaration d'avoirs si l'Intermédiaire Agréé en est le dépositaire, soit d'une copie du reçu visé à l'alinéa 2 de l'article 3, selon le cas.

Article 9 : Les montants inscrits au crédit d'un compte spécial « loi n° 2007-41 » en devises et en dinars convertibles ne peuvent être utilisés au delà de 20 % pour des transferts à l'étranger dans les conditions visées aux articles 5 et 7 jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date de leur inscription au crédit du compte.

Article 10 : Les avoirs acquis à l'étranger par débit des comptes spéciaux « loi n° 2007-41 » en devises ou en dinars convertibles doivent être déclarés à la Banque Centrale de Tunisie conformément à l'article 16 du code des changes.

Article 11 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa notification.

Le Gouverneur
Taoufik BACCAR

CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 2007-20

OBJET : Mise en circulation de deux nouvelles pièces de monnaie tunisiennes.

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE DE TUNISIE,

Vu la loi n° 58-90 du 19 Septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents ,

Vu le décret n° 2007-1261 du 21 mai 2007, portant approbation de la délibération du Conseil d'Administration de la Banque Centrale de Tunisie du 30 avril 2007 décidant l'émission de pièces de monnaie de un dinar, un demi dinar, cinquante millimes et vingt millimes ;

DECIDE :

Article 1 : La Banque Centrale de Tunisie mettra en circulation à compter du **23 juillet 2007**, deux pièces de monnaie de 1 dinar et ½ dinar. Ces deux pièces ont cours légal et pouvoir libératoire.

Article 2 : Les pièces de un dinar et un demi dinar présentent les mêmes caractéristiques (alliage, poids, diamètre, bord, dessins et textes) que celles des pièces de même dénomination actuellement en circulation, sauf en ce qui concerne le millésime qui est « **2007-1428** ».

Ces nouvelles pièces circuleront concurremment avec les pièces actuellement en circulation.

Le Gouverneur

Taoufik BACCAR



Edition : 2007

ISBN : 9973-39-095-4

Nombre de pages : 448 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 10D, 000

Edition : 2007

ISBN : 9973-39-098-9

Nombre de pages : 297 (A-F)

Format : 13 x 20 cm

Prix : 5D, 000



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثمن 200 مليما (طابع جبائي) على كل فواترة

منشورات : 2007



ردمك 9973-39-095-4
عدد الصفحات : 448 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثنى : 10,000 د

منشورات : 2007

ردمك 9973-39-098-9
عدد الصفحات : 297 (ع - ف)
الحجم : 20 x 13
الثنى : 5,000 د



* Ces publications ne sont pas assujetties à la TVA

* Plus 200 millimes (Timbre Fiscal) pour chaque facture émise.

* لا تخضع هذه المنشورات للأداء على القيمة المضافة

* يضاف للثنى 200 مليما (طابع جبائي) على كل فواترة

A **BONNEMENT**

Année 2007

au Journal Officiel de la République Tunisienne

TARIFS en dinars tunisiens

Lois, Décrets et Arrêtés

PAYS DU MAGHREB ARABE

Edition originale
24,000

Traduction française
33,000

*Edition originale et sa
traduction*
45,000

AUTRES PAYS

Edition originale
40,000

Traduction française
50,000

*Edition originale et sa
traduction*
65,000

F.O.D.E.C. 1%
et frais d'envoi par avion en sus

Pour l'acquisition de votre abonnement au Journal Officiel :

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle, avenue Farhat Hached, 2098 Radès - Tél. : 71.434.211 ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- * **1000 - Tunis** : 1 rue Hannon - Tél. : 71.329.637
- * **4000 - Sousse** : Cité C.N.R.P.S rue Ribat –
Tél. : (73) 225.495
- * **3051 - Sfax** : Centre El Alia, route El Aïn, Km 2.2
Sfax - Tél. : (74) 460.422

Le paiement se fera en espèces ou par chèques ou par virement postal ou bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne à l'un des comptes ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 17. 001 00000000 61015 - 85
S.T.B. : Thameur 10.000.0000576088.788.79
B.N.A. : Tunis 03. 000 0100115006046 - 07
U.I.B. : Agence Afrique 12 001 000 35 00 701 004/30
A.T.B. : Agence Mégrine 01.100.028 1104 2433 87 90
Banque du Sud (Liberté) : 04 1020 024047001997 - 74
B.I.A..T. (Mégrine) : 08 2030 005230 000028 - 29
Banque du Sud (Radès) : 04. 1000 094047001039 - 69

Sousse :

S.T.B. : 10 609 089 1004125 788 66

Sfax :

B.I.A.T. : 08 70300044 30 000018 - 67

Prix du numéro du J.O.R.T de l'année en cours

Edition originale : 0,500 dinars + 1% F.O.D.E.C.

Traduction française : 0,700 dinars + 1% F.O.D.E.C.